قانون الرسوم على رقم الأعمال

ملحق الامر رقم 102/76 المؤرخ في 1976/12/06، ملغى و معوض بالمادة 65 من القانون رقم 36/90 المؤرخ في 1990/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بالمادة 94 من المرسوم التشريعي رقم 9318 المؤرخ في 1993/12/29 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 و بالمادة 109 من الامر رقم 03/94 المؤرخ في 1994/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1995،

الجزء الأول

الرسم علي القيمة المضافة

الفصل الأول

مجال التطبيق

المادة الأولى: تخضع للرسم على القيمة المضافة:

1 - عمليات البيع والأعمال العقارية والخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة، التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، ويتم انجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية.

ويطبق هذا الرسم، أيا كان:

-الوضع القانوني للأشخاص الذين يتدخلون في انجاز الأعمال الخاضعة للضريبة أو وضعيتهم إزاء جميع الضرائب الأخرى.

- شكل أو طبيعة تدخل هؤلاء الأشخاص.

2 - عمليات الاستيراد.

القسم الأول

العمليات الخاضعة للضريبة

أ – العمليات الخاضعة للضريبة وجوبا:

المادة 2 (م 38 ق م 1995+ م 70 ق م 1996+ م 12 ق م 2001+ م10 ق م ت 2001 + م 39 ق م 2020 + م 89 ق م 2022 + م 19 ق م 2023):

تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة:

1- المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون، كما جاء تعريفهم في المادة 4.

2- الأشغال العقارية.

3- المبيعات والتسليمات على الحال الأصلي، من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين.

4- المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة، كما جاء تعريفهم في المادة 5 .

5- التسليمات لأنفسهم:

- لعمليات تثبيت القيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون للرسم

- الأملاك غير تلك المثبتة التي يقوم بها الخاضعون للرسم، لأنفسهم، لتلبية حاجياتهم الخاصة أو حاجيات مستثمراتهم بموجب المختلفة، على ألا تستعمل هذه الأملاك لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة 9 .

6- عمليات الإيجار، وأداء الخدمات، وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات من غير المبيعات والأشغال العقارية.

7- أ - بيوع العقارات أو المحلات التجارية التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك باسمهم، وذلك بصفة اعتيادية أو عرضية، قصد إعادة بيعها.

ب- العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة.

ج- عمليات تجزئة الأراضي لأجل البناء وبيعها التي يقوم بها ملاك القطع الأرضية، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

د- عمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو الموجهة لإيواء النشاط المهني أو التجاري، المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، كما هو محدد في التشريع الساري المفعول، وكذا تلك المتعلقة بعمليات بيع لمحلات ذات الاستعمال الصناعي.

8- المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات، والمكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كريمة طبيعية أو الأشياء المقيدة تحت الرقمين 01-71 و 02-71، من التعريفة الجمركية، وكذا التحف الفنية الأصلية، والأدوات العتيقة والأشياء المشمولة في المجموعات المقيدة تحت الرقمين 06 -99 و 07-99 من التعريفة الجمركية.

9- العمليات المحققة في إطار ممارسة مهنة حرة.

وفيما يخص العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبيطري، يؤجل إخضاعها للرسم على القيمة المضافة إلى أول يناير سنة 1997. غير أنه تبقى خاضعة للرسم على القيمة المضافة، الخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام التي تقدمها المؤسسات العلاجية من غير تلك الخاضعة للصحة العمومية.

10- الحفلات الفنية والألعاب التسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص ولو تصرف تحت ستار الجمعيات الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.

11-الخدمات المتعلقة بالهاتف والتيلكس التي تؤديها إدارة البريد والمواصلات.

12-عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة، باستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة.

13 - العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين.

14- عمليات البيع المنجزة إلكترونيا.

ب - العمليات الخاضعة للضريبة اختياريا:

المادة 3: يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم، أن يختاروا، بناء على تصريح منهم، لاكتساب صفة المكلفين بالرسم على القيمة المضافة، على أن يزودوا بسلع أو خدمات:

- للتصدير؛

- للشركات البترولية؛

- للمكلفين بالرسم، الآخرين.

- للمؤسسات تتمتع بنظام المشتريات بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 42 .

يخضع المعنيون وجوبا لنظام الربح الحقيقي.

يمكن طلب الاختيار، في أي وقت من السنة ويجب أن ينهى الاختيار إلى علم مفتشية الرسوم على الأعمال التي يتبع لها مكان فرض الضريبة، ويصبح نافذا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يكتتب فيه الاختيار.

يمكن أن يشمل الاختيار، كل العمليات أو جزءا منها ما لم يحمل تنازل أو توقف عن النشاط يغطي الاختيار وجوبا فترة تنتهي في يوم 31 ديسمبر من السنة الثالثة التي تلي السنة التي بدأ فيها سريان الاختيار.

ويحدد الاختيار ضمنيا، ما لم يحمل نقص صريح، يقدم في ظرف ثلاثة أشهر، قبل انقضاء كل فترة.

القسم الثاني

تعريف الخاضعين للرسم

المادة 4: يقصد بلفظ المنتج:

1- الأشخاص أو الشركات الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات و يتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكلها النهائي أوالعرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك لكي يستعملها أو يستهلكها، وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل، استخدام، مواد أخرى أم لا.

2- الأشخاص أو الشركات التي تحمل فعلا محل الصانع للقيام، في مصانعها أو حتى خارجها، بكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتوجات أوتوضيبها التجاري النهائي، مثل الترزيم أو التعليب وإرسال أو إيداع هذه المنتوجات، وذلك سواء أبيعت تحت علامة أو بإسم من يقومون بهذه العمليات أم لا.

3- الأشخاص أو الشركات الذين يسندون للغير، القيام بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.

المادة 5 م 25 ق م 2005: يعتبر بيعا بالجملة:

- عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها؛

- عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة؛

- عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكمية المسلمة.

المادة 6: تعد شركة فرعية، كل شركة تكون في تبعية شركة أخرى أو تحت إدارتها بحكم أنها تقوم باستغلال فرع أو عدة فروع من هذه الشركة.

وتعد الشركة تابعة لشركة أخرى أو مدارة فعلا من قبلها، كل شركة تملك فيها الشركة المديرة، مباشرة أو بواسطة أشخاص، إما معظم رأسمال وإما أغلبية الأصوات التي يمكن التعبير عنها في جمعيات الشركاء أو المساهمين أو تمارس وظائف تشمل سلطة القرار.

وكذلك الأمر، بالنسبة لشركة يكون فيها لشركة أخرى، بمقتضى السلطة المباشرة أو غير المباشرة التي تملكها، حق تعيين أغلب أعضاء، مجلس إدارة الشركة الأولى، وبحكم الجزء الذي تملك من رأسمالها، مباشرة أو بواسطة أشخاص لها في الواقع، سلطة اتخاذ القرار، سواء، كان ذلك في إدارة أو في اجتماعات أو مجالس مساهمي الشركة المذكورة.

وبعد أشخاصا وسطاء، مسيرو الشركة المديرة وأعضاء مجلس إدارتها ومدراؤها وموظفوها الأجراء، وكذا آباء وأمهات وأبناء وفروع وأزواج مسيري الشركات المتفرعة عن الشركة وأعضاء، مجالس إدارتها ومديريها.

القسم الثالث

إقليمية الضريبة

المادة 7: تعتبر العملية قد تمت بالجزائر:

- عندما تنجز وفقا لشروط تسليم البضاعة في الجزائر، فيما يخص البيع؛

- عندما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر أوالدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر، إذا تعلق الأمربالعمليات الأخرى.

القسم الرابع

الإعفاءات

أ- العمليات التي تتم في الداخل

المادة 8 (م 21 ق م 2001+ م 39 ق م 2003 + م 27 ق م 2007+ م 2 ق م ت 2007+ م 15 ق م ت 2009 + م 15 ق م 2014 + م 30 ق م 2015 + م 40 ق م 2020 + م 20 ق م ت 2020 + م 37 ق م 2021):

تستثنى من مجال تطبيق الرسوم على القيمة المضافة:

1 - عمليات البيع المتعلقة بما يأتي:

- المنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة ؛

ب- أسلاخ الحيوانات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم ولكن فيما يخص البيع الأول بعد الذبح فقط؛

ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الخاضعة لرسم الضمان، باستثناء المجوهرات الفاخرة كما هو منصوص عليه بموجب المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة.

2 – العمليات المنجزة من طرف الأشخاص الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.

3- العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

المادة 9 (م 11 ق م ت 2001+ م 41 ق م 2003 + م 17 ق م 2004 + م 26 ق م 2005 + م26 ق م ت 2005+ م 24 ق م 2006+ م 17 ق م 2008+ م 16 ق م ت 2009 + م 14 ق م ت 2010 + م 28 ق م 2011 + م 31 ق م ت 2015 + م 23 ق م 2017 + م 30 ق م 2018 + م 38 ق م 2021)

+ (م 17 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 90 ق م 2022 + م 20 ق م 2023 + م 34 ق م 2024):

تعفى من الرسم على القيمة المضافة :

1) عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :

- الحبوب الموجهة لصناعة الدقيق المذكور أدناه والسميد،

- الدقيق العادي والممتاز،

- السميد،

- الخبز.

2- عمليات البيع المتعلقة ب:

- الحليب، قشدة الحليب غير المركزين وغير الممزوجين بالسكر أو المحليين بمواد أخرى (ت ج رقم 01-04).

الحليب وقشدة الحليب المركزين أو الممزوجين بالسكر أو محليين بموادأخرى (ت ج رقم 02-04)، بما في ذلك حليب الأطفال (ت ج رقم 01-19)

3- عمليات البيع الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية الواردة في المدونة الوطنية للأدوية،

4- العمليات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقديم وجبات بالمجان أو بأسعار معتدلة مخصصة للمحتاجين والطلبة، بشرط أن لا يحقق استغلال هذه المطاعم أي ربح.

5- العمليات التي يكون هدفها الوحيد إقامة نصب تذكارية لشهداء ثورة التحرير الوطني، أو لشرف جيش التحرير الوطني المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية.

6- السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقديمة ثلاث (3) سنوات على الأكثر التي لا تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم³ بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و2000 سم³ بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديزال) وكذا السيارات النفعية الجديدة أو ذات أقديمة ثلاث (3) سنوات على الأكثر التي يقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ أو يساويها، المقتناة كل خمس(5) سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تتعدى نسبة عطبهم 60 % أو تساويها وكذا السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية (4X4) التي تقل أو تساوي سعة أسطوانتها 1800 سم بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين، كهرباء) وأقل أو تساوي 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديزال) أو هجينة (ديزال، كهرباء) المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني المقيمين في ولايات الجنوب الكبير الذين تساوي أو تفوق نسبة عطبهم 60 %.

ويستفيد المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 % من تخفيض في الرسوم المستحقة يساوي نسبة عطبهم.

السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقديمة ثلاث (3) سنوات على الأكثر، التي لا تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم³ بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم³ بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديزال)، المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف أبناء الشهداء المعوقين المصابين بمرض مزمن الحائزين منحة.

غير أن هذه الأحكام لا تطبق على السيارات التي تتعدى سعة أسطواناتها القيم المذكورة في المقاطع أعلاه.

يمكن التنازل عن السيارات المذكورة أعلاه، بعد إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين ضمن الشروط الآتية:

أ- إعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن سنتين (02) ابتداء من تاريخ اقتنائها،

ب- إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يزيد عن سنتين (02) ويقل عن ثلاث (03) سنوات أو يساويه،

ج- لا يعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث (03) سنوات.

غير أنه، في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة أعلاه، يمكن أن تكون السيارات المشار إليها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الإرث بدون دفع للرسوم.

لا يحتج بشرط خمس (05) سنوات المشار إليه في أحكام الفقرتين 1 و3 من هذه المادة بعد حادث أو بسبب أخر، بعد إثبات عدم صلاحية السيارة من طرف المصالح التقنية المختصة.

7 - السيارات المهيأة خصيصا، ذات أقديمة أقصاها ثلاث (03) سنوات وذات قوة لا تفوق سعة أسطواناتها 2000 سم^3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2500 سم^3 النسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس(ديزال)، المقتناة كل خمس (05) سنوات من طرف أشخاص مدنيين مصابين بالشلل أو بترت أطرافهم السفلى، وكذا المعوقين حركيا الحائزين على رخصة سياقة من صنف "و" ومهما كان الطرف أو الأطراف المعوقة.

8- المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزين، بما فيها تلك المجهزة بمحرك أو آليات أخرى للدفع (رقم 87-13 من التعريفة الجمركية) والدرجات النارية والدراجات ذات محرك إضافي، المهيأة خصيصا للعاجزين (رقم 90-00- 87-12 من التعريفة الجمركية).

9) المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة أو المحققة في إطار ممارسة نشاطات المحروقات بموجب التشريع المتعلق بها، والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها،

يستوجب توجيه هذه المواد والخدمات وكذا الأشغال، بصورة حصرية، للاستعمال في إطار ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه.

10- بغض النظر عن كل حكم تشريعي مخالف، العمليات المحققة من طرف بنك الجزائر و المرتبطة مباشرة بمهمته في إصدار النقود و كذا المهام التي يختص بها. تحدد هذه العمليات، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

11) عمليات التبرع الممنوحة لفائدة :

- الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو الهيئات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانًا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى،

- الهيئات والمؤسسات العمومية.

تستفيد كذلك من هذا الإعفاء، المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.

12- التظاهرات الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وبصفة عامة كل الحفلات المنظمة في إطار الحركات الوطنية أو الدولية للتعاون.

يمنح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بموجب قرار يصدره المدير العام للضرائب.

13- مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل:

- عمليات اقتناء الأراضي الموجهة للدول الأجنبية لبناء مقرات لممثلياتها الدبلوماسية أو القنصلية،

- عمليات الأشغال العقارية أوأداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء و تأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة، وكذا الخدمات المتعلقة بالتأمين والصيانة وإصلاح السيارات الموجهة للاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر.

- مصاريف الاستقبال والحفلات التي تنظمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بمناسبة الاحتفال بأعيادها الوطنية.

- عمليات أداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء الموجهة للاستعمال الشخصي لأعوان البعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر ،

- المنتجات ، بما فيها الوقود ، المقتناة محليا من أجل الاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المستفيدة من النظام الدبلوماسي ، والموجهة للاستعمال الشخصي لأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين ،

- أداء الخدمات والاقتناء المحلي المنجز من طرف المنظمات الدولية ، الموجهة أو المستعملة لغايات إنسانية .

تحدد كيفيات منح هذا الإعفاء وكذا الحد الأدني لمبلغ عمليات الأشغال العقارية والعتبة التي يتم على أساسها منح الإعفاء عن الخدمات والمنتجات المقتناة والموجهة للاستخدام الرسمي أو الشخصي ، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية وبالمالية.

14- تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية و الأجنبية المجهزة للملاحة ما بين الموانئ الدولية و طائرات شركات الملاحة الجوية التي تقوم برحلا ت على متن الخطوط الدولية.

15- عقود تأمين الأشخاص كما حددها التشريع المتعلق بالتأمينات.

16- عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية. كما تطبق أحكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغ "المرابحة" و "الاستصناع" و "الإجارة المنتهية بالتمليك".

17- ملغاة.

18- عمليات البيع المتعلقة بالجيوب الخاصة بأمراض المعدة ذات التعريفة الجمركية الفرعية رقم 00- 90-21-90 .

19- عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

20 - عقود التأمين المتعلقة بأخطار الكوارث.

21 – الإبل.

22 - الفوائد التأخيرية الناجمة عن تنفيذ صفقات عمومية مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومية.

23– عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الإيجاري وصيغة "الإجارة المنتهية بالتمليك".

24- الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر.

25 الورق الموجه بصورة حصرية لعميات انتاج و طبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار المشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالثقافة.

26 عمليات الايداع و الانتاج و النشر الوطني للمؤلفات و الاعمال على الحامل الرقمي.

27 الجزء المتعلق بتسديد القروض في اطار عقود القروض العقارية على المدى المتوسط و الطويل، بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الايجاري العقاري. كما تطبق هذه الأحكام على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي "المرابحة" و "الإجارة المنتهية بالتمليك".

28 عمليات بيع الشعير و الذرة المدرجة، على التوالي، في الوضعيات التعريفية 0310 و 0510، و كذا المواد و المنتجات المدرجة في الوضعيات التعريفية 0223 و 0323 و 0923، و الموجهة لأغذية المواشي والدواجن.

كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة، أغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا.

تحدد كيفيات تطبيق هذ الفقرة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

29- التنازل عن التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف الأثرية ، ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف .

تحدد قائمة التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف الأثرية ، ومخطوطات التراث الوطني وكذا كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، عن طريق التنظيم ،

(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي 22-372 في 27 اكتوبر 2022 يحدد كيفيات منح الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف)

30- تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجهين نحو الجنوب الكبير.

31) عمليات البيع المتعلقة بسمك البلطي المنتج محليا.

ب- العمليات التي تتم عند الاستيراد.

المادة 10: تعفى من الرسم على القيمة المضافة عند إستيرادها المنتوجات المعفى بيعها في الداخل من الرسم المذكور، و ذلك وفقا لنفس الشروط و بنفس التحفظات.

المادة 11 (م 39 ق م 1995+ م 53 ق م 2000+ م 21 ق م 2001+ م 27 ق م 2006 + م 29 ق م 2011 + م 16 ق م 2014 + م 91 ق م 2022):

تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند الإستيراد:

1- البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للحقوق الجمركية التالية:

الاستيداع و القبول المؤقت والعبور والمناقلة والإيداع، وهذا دون الإخلال بالأحكام الخاصة التي نص عليها في هذا المجال، قانون الجمارك ولاسيما المادة 178 منه.

2- البضائع التي تستفيد من قبول استثنائي مع الإعفاء من الحقوق الجمركية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 197 و 202 و 213 من قانون الجمارك.

3- الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجوية.

4- المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في صناعة وإعداد وتجهيز و إصلاح أو التحويلات التي أدخلت علي السفن ومدارس الطيران ومراكز التدريب المعتمدة.

5- ترميمات السفن والطائرات الجزائرية وإصلاحها والتحويلات التي أدخلت عليها في الخارج.

6- الذهب للاستعمال النقدي ذو التعريفة الجمركية الفرعية رقم 00-20–08-71، والنقود الذهبية ذات التعريفة الفرعية رقم 10-90- 18-71.

7- البضائع المستوردة في إطار المقايضة وفقا للشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.

8 السفن الموجهة لشركات الملاحة البحرية الواردة في الوضعيات رقم 0189 ، 0289 ، 0489 ، 0589 ، 0689 و 0889 من التعريفة الجمركية.

9- التحف الفنية واللوحات والمنحوتات والقطع الفنية ، بصفة عامة ، وكل التحف من التراث الثقافي الوطني المستورد من طرف المتاحف الوطنية في إطار استرجاع التراث الثقافي الوطني الموجود في الخارج ، عندما يكون ذلك موجهاً لإثراء التجميعات المتحفية.

المادة 12: لا يمكن أن تستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11، إلا المنتوجات ذاتها، المذكورة على وجه التخصيص في تطبيق التعريفة الجمركية، باستثناء تلك المشابهة لها.

ج - العمليات التي تتم عند التصدير:

المادة 13 (م 19 ق م ت 2008 + م 39 ق م 2021):

تعفى من الرسم على القيمة المضافة:

أولا - عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ويمنح هذا الاعفاء، شريطة أن:

أ- يقيد البائع و/أو الصانع الإرساليات في المحاسبة، وإذا تعذر ذلك فيالسجل المنصوص عليه في المادة 72 من هذا القانون، حسب ترتيبها الزمني، مع بيان تاريخ تسجيل الطرود وعددها وعلاماتها و أرقامها ونوع الأشياء أو البضائع وقيمتها واتجاهها.

ب - يقيد تاريخ التسجيل في المحاسبة أو في السجل الذي يحل محلها، وكذا علامات الطرود وأرقامها في الوثيقة (تذكرة النقل أو الحافظة أو ورقة البيع بالجملة أو غير ذلك...) التي ترافق الإرسالية، وأن تقيد مع لقب المرسل على التصريح الجمركي من قبل الشخص المكلف بتقديم الأشياء أو البضائع للتصدير.

ج - لا يكون التصدير مخالفا للقوانين والتنظيمات. تجري كل التحقيقات اللازمة عند خروج الأشياء أو البضائع، من قبل مصلحة الجمارك، ولدى الباعة أو الصناع، من قبل أعوان مصلحة الضرائب المختلفة، الذين تقدم لهم وجوبا، السجلات والوثائق المحددة في الفقرة أعلاه، وكذا وصلات النقل و بوليصات النقل وسندات الشحن والكمبيالات والحسابات، وغير ذلك من الوثائق الكفيلة بإثبات المعلومات المقيدة في السجلات.

بالنسبة للإرساليات عن طريق البريد، يمكن لموظفي البريد أن يدعوا عند إيداع الظروف والرزم والعلب، مصلحة الجمارك المحلية أو مصلحة الضرائب، إلى القيام بالتحقق من المحتوى وذلك بحضور المعني أو من ينوب عنه. وفي كل الافتراضات، يجب إلحاق وصلات البريد بسجل الإرسال الذي يمسكه البائع أو الصانع.

ثانيا - عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني والمسلمة إلى المحلات التجارية الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانونا.

ثالثا - غير أنه، تقصى من هذا الإعفاء وتخضع للرسم على القيمة المضافة، بنفس المعدلات ونفس الشروط المعمول بها داخل التراب الوطني، المبيعات التي تتم بغرض التصدير من قبل تجار الأثريات أو لحسابهم

والمتعلقة بالأشياء الطريفة والتحف الفنية والكتب العتيقة والأثاث ومشمولات الجمع وكذا المبيعات المتعلقة باللوحات الفنية الزيتية والمائية والبطاقات البريدية والرسوم والمنحوتات الأصلية والصور النقشية والصور الرشمية باستثناء المبيعات المتعلقة بمجموعات تاريخ الطبيعة، واللوحات الفنية الزيتية والمائية والرسوم والبطاقات البريدية والمنحوتات الأصلية والصور النقشية والصور الرشمية الصادرة عن فنانين على قيد الحياة أو هلكوا منذ أقل من عشرين (20) سنة.

كما تستثنى من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المتعلق بالأحجار الكريمة، الخامة أو المقدودة و الجواهر الصافية والمعادن الثمينة و الحلي و المجوهرات و المصوغات و غيرها من المصنوعات من المعادن الثمينة، ماعدا الحلي التقليدية من الفضة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثاني

قواعد تأسيس الرسم ومعدلاته

القسم الأول

الحدث المنشئ للرسم

المادة 14 (م 70 ق م 1994+ م 34 ق م 1998+ م 6 ق م ت 2006 + م 92 ق م 2022 + م 21 ق م 2023 + 59 ق م 2025):

يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من:

أ- بالنسبة للمبيعات، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.

غير أن المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب، فإن الحدث الذي ينشيء الرسم على القيمة المضافة بصدده، يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا.

يتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في إطار الصفقات العمومية، وفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على القيمة المضافة مستحق الآداء بعد أجل سنة إبتداءا من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.

بالنسبة لعمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهني المنجزة من طرف المرقين العقاريين في إطار نشاطهم أو تلك المتعلقة ببيع المحلات ذات الاستعمال الصناعي، يتكون الحدث المنشئ من تحصيل ثمن الملكية كليا أو جزئيا.

ب- بالنسبة للأشغال العقارية، من قبض الثمن كليا أو جزئيا.

غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.

ج- بالنسبة للتسليمات للذات من المنقولات المصنوعة ومن الأشغال العقارية، يتكون الحدث المنشئ من التسليم.

د- بالنسبة للواردات، من إدخال البضاعة عند الجمارك، والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.

هـ - بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضريبة، بمقتضى المادة 13 - ثالثا، من تقديمها للجمارك، والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.

و - بالنسبة للخدمات عموما، بقبض الثمن جزئيا أو كليا. وفيما يتعلق بالحفلات والألعاب التسليات بمختلف أنواعها، يمكن أن يتكون الحدث المنشئ للرسم، إن تعذر القبض، من تسليم التذكرة.

غير أنه، يمكن أن يرخص لمقاولي الأشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة ذمتهم حسب الخصوم، وفي هذه الحالة، يتكون الحدث المنشئ للرسم من الخصم ذاته.

القسم الثاني

تأسيس الرسم

أ - في الداخل :

المادة 15 :م 73 ق م 1996 + م 21 ق م 2001 + م 15 ق م ت 2010 + م 31 ق م 2015 + م 25 ق م 2017 + (م 18 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 93 ق م 2022):

يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته.

ويتكون:

1- بالنسبة لعمليات البيع، من المبلغ الإجمالي للمبيعات.

2- بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم، من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة، بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء، وذلك بين يدي كل طرف في التبادل.

وتدخل في مبلغ البيع والتبادل المشار إليهما في المقطعين 1 و2 أعلاه، حقوق الاستهلاك المفروضة على البضاعة، وذلك حتى لو لم تسدد بعد هذه الحقوق، عند حدوث العملية التي ينشأ منها وجوب أداء الرسم على القيمة المضافة.

وفي حالة ما إذا تم البيع على يد شركة تكون فرعا لشركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو على يد شركة تكون أما لتلك، يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع الشركة المدينة للشركة المشترية، وإنما على ثمن البيع المطبق من قبل هذه الأخيرة، سواء أكانت غير خاضعة للرسم على القيمة أم كانت معفاة منه.

وتعتبر فروعا بمفهوم الفقرة أعلاه، الشركات التي جاء تعريفها في المادة 6.

وفي حالة ما إذا تم البيع على يد شركة حيث يملك تاجر خاضع للرسم على القيمة المضافة جزءا من رأس المال مباشرة أو بواسطة شخص، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة القرار، يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع التاجر المدين للشركة المشترية، وإنما على ثمن البيع المطبق من قبل هذه الأخيرة سواء أكانت غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أم كانت معفاة منه.

وفي حالة ما إذا تم البيع على يد تاجر، يملك مباشرة أو بواسطة شخص آخر، جزءا من رأسمال شركة مدينة بالرسم على القيمة المضافة، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة القرار، يؤسس الرسم المستحق ليس على ثمن بيع الشركة المدينة للتاجر المشتري، وإنما على ثمن البيع المطبق من قبل هذا الأخير سواء أكان غير خاضع للرسم على القيمة المضافة أم كان معفى منه.

يمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القيمة المضافة، وذلك حينما تفوتر للزبون:

- التخفيضات والإنقصات والناقصات الممنوحة وحسوم القبض؛

- حقوق الطوابع الجبائية؛

- المبلغ المودع بالأمانة على التغليفات التي يجب إعادتها إلى البائع مقابل تسديد هذا المبلغ.

المدفوعات المترتبة على النقل الذي قام به المدين نفسه لتسليم البضائع الخاضعة للرسم، والتي تخضع لمعدل الرسم على القيمة المضافة الخاص بها عندما تكون مفوترة على حدة.

ويمكن أن تخصم عند فرض الضريبة على المصنوعات من المعادنالثمينة المرصعة بالأحجار الكريمة المذكورة في الفصل 13-71 فيالتعريفة الجمركية الجزائرية، القيمة التي استعملت قاعدة لحساب الرسم على القيمة المسددة لدى وضع دمغة ضمان المعادن.

3 - بالنسبة للتسليمات للذات:

أ - للأموال المنقولة، من ثمن البيع بالجملة المنتوجات المماثلة، أو من ثمن التكلفة، يضاف إليه ربح عادي للمنتوج المصنع؛

ب - للأموال العقارية، من ثمن تكلفة الانجاز.

4 - بالنسبة لـ:

أ- وكلاء النقل و وسطاء العبور، ولو كانوا يتعاملون بالجزافي، يتكون رقم أعمالهم من أجورهم الإجمالية، أي من جميع المبالغ المقبوضة من قبلهم، بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاريف النقل ذاته دون سواها، ومصاريف الشحن والتفريغ والتحميل، عندما تكون هذه الأعمال ضرورية للنقل ذاته وللتخليص الجمركي، على أن يثبت الدفع.

تطبق أحكام هذه الفقرة على وسطاء العبور، حتى لو تمت عمليات التخليص الجمركي لحسابهم على يد أحد حرفائهم.

ب- بالنسبة لأصحاب الامتيازات والملتزمين بالحقوق البلدية، يتكون المبلغ الخاضع للرسم من:

- مبلغ الإيرادات المخصوم منها مبلغ الالتزام المدفوع للبلدية، إن كان هؤلاء، يقومون بتحصيل الحقوق لحسابهم الخاص؛

- الأجر الثابت أو النسبي، إذا كانت الحقوق تحصل لحساب البلدية.

ج- بالنسبة للفرازين وتجار الأملاك العقارية والمتاجر، يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم، من الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة.

د لأصحاب المهن الحرة من المبلغ الإجمالي للأتعاب والإيرادات المحققة،

5- ملغى.

6) بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بصيغة "المرابحة"، يتكون وعاء الرسم على القيمة المضافة من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد.

المادة 16: بالنسبة للأعمال التي لم يحدد وعاؤها في المادة 15 من هذا القانون، فإنه يتكون من المبلغ الإجمالي للأجر المتقاضى أو الإيرادات المحصلة بأي صفة كانت، بمناسبة انجاز العمليات الخاضعة للرسم.

المادة 17: عندما يجمع الشخص الواحد بين العمليات المتعلقة بعدد من الأصناف المنصوص عليها في المواد السابقة، فإنه يتم تحديد رقم أعماله بتطبيق القواعد الواردة في تلك المواد على كل واحدة من مجموعات العمليات التي يقوم بها.

المادة 18: إذا سبق وأن تم تحصيل الضريبة بمناسبة عمليات بيع أو أشغال أو خدمات، ثم في وقت لاحق فسخها أو إبطالها أو بقيت غير مدفوعة، فإما يتم خصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الأعمال اللاحقة، أو يسترد مبلغها إذا لم يعد الشخص الذي أداها مكلفا بها.

وللحصول على خصم الضريبة، يرسل المعني، مع أحد الكشوفالشهرية الأولى التي يقدمها بعد تاريخ الفسخ أو الإبطال، كشفا خاصا يبين فيه:

1 - طبيعة العملية الأصلية وكذا لقب وعنوان الشخص الذي أبرمت معه الصفقة.

2- تاريخ انجاز العملية.

3 - صفحة سجل المحاسبة حيث قيدت العملية أو السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 72.

4- قيمة المبلغ المسدد أو غير المحصل.

تخصم قيمة المبلغ المطلوب خصمه، بعد التصحيحات التي تتم على النحو المبين أعلاه، من المبالغ المقيدة في الكشوف الأولى المقدمة، بعد إيداع الاعتراض.

وعندما لا يتأتي القيام باسترداد مبلغ الضريبة عن طريق الخصم، وفقا للأحكام السالفة، فإنه لا يتم الاسترداد إلا بناء على طلب خاص مرفق بجميع سندات الإثبات المذكورة أعلاه.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقبل طلب الخصم أو الاسترداد، بعد انقضاء مدة أجلها أربع سنوات منذ تاريخ التحصيل.

ب– عند الاستيراد:

المادة 19: يتكون الأساس الخاضع للضريبة من القيمة المحددة لدى الجمارك، بما فيها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة.

ج- عند التصدير:

المادة 20: يتكون الأساس الخاضع للضريبة، بالنسبة المنتوجات الخاضعة للرسم، من قيمة البضائع عند التصدير، بما فيها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة.

القسم الثالث

المعدلات

أ- المعدل العادي:

المادة 21 :م 40 و م 84 ق م 1995 + م 74 ق م 1996+ م 49 ق م 1997 + م 38 ق م 2000 + م 21 ق م 2001 + م 26 ق م 2017:

يحصل الرسوم على القيمة المضافة بالمعدل العادي نسبته 19%.

ب- المعدل الخاص:

المادة 22: ملغاة م 22 ق م 2001 .

المادة 23 (م 75 ق م 1992 + م 76 ق م 1996+ م 51 ق م 1997+ م 34و 36 و45 و 69 ق م 1998+م 36 ق م 1999 + م 21 ق م2001+ م 42 و 44 ق م 2003 + م 18 ق م 2004 + م25 و 27 ق م 2006 + م 29 و 30 ق م 2007+ م 18 و 42 ق م 2008+ م 17 ق م ت 2009 + م 30 ق م 2011 + م 23 ق م 2014 + م 32 ق م 2015 + م 14 ق م 2016 + م 24 و 27 ق م 2017 + م 31 ق م 2018 + م 21 ق م ت 2020 + م 40 ق م 2021 + م 94 ق م 2022 + م 15 ق م ت 2022 + م 35 ق م 2024):

يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 %.

ويطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعمليات و الخدمات المبينة أدناه:

1 . عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه:

2- عمليات البيع المتعلقة بتوزيع الكهرباء و الغاز الطبيعي فيما يخص استهلاكا يقل عن 250 كيلواط/ ساعي بالنسبة للكهرباء و 2500 وحدة حرارية لكل ثلاثة اشهر بالنسبة للغاز الطبيعي.

3- العمليات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن و الطائرات.

4- أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفية أو التي تنجز لصالحها، وكذا عمليات البيع المتعلقة بالجرائد واالنشريات والدوريات ونفايات الطباعة.

5- العمليات التي تساهم في بناء السكنات وتلك المتعلقة بتهيئتها وكذا عمليات بيع هذه السكنات،

6- المنتوجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

7- ملغاة.

8- إيجار المساكن الاجتماعية المقبوض من طرف الهيئات المكلفة بتسييرها.

9- المهن الطبية.

10- عمليات ترميم الآثار والأماكن الخاصة بالتراث الثقافي.

11- ملغى

12- بائعو الأملاك وما شابهها.

13- المستفيدون من الصفقات.

14- الوكلاء بالعمولة والسماسرة المحددة انشطتهم عن طريق التنظيم.

15- مستغلو سيارات الأجرة.

16- العروض المسرحية والبالي والحفلات الموسيقية والسيرك والعروض والمنوعات والألعاب والعروض المسلية بمختلف أنواعها.

17- المازوت / غاز أويل الثقيل والبوتان والبروبان وخليطها المستهلك على شكل غاز البترول المميع، لا سيما كوقود (غاز البترول المميع / وقود).

18- ملغاة.

19- خدمات التعليم والتربية المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة، بما فيها مؤسسات التعليم التحضيري.

20- الأسرة المضاد ة للقرحات المذكورة في البند التعريفي . 9019.10.12.00

21- عمليات نقل المسافرين بالسكة الحديدية.

22- أدوات وأجهزة الجبارة، بما فيها الاحزمة و الضمادات الطبية الجراحية و العكاكيز و جبائر و موازيب و اصناف وأجهزة اخرى خاصة بالكسور و اصناف و اجهزة الجراحة الترقيعية وأجهزة مخصصة لتسهيل السمع للصم والأجهزة الأخرى المقبوضة باليد والمحمولة على الجسم أو المزروعة فيه من أجل تعويض نقص أو عاهة (التعريفة الجمركية رقم 9021).

23- الخدمات العلاجية المقدمة في المحطات الإستشفائية المعدنية ومحطات العلاج بمياه البحر.

24- عمليات القرض بضمان الممنوح للعائلات.

25- مكيفات الهواء، التي تشتعل من طريق امتصاص الغاز الطبيعي وغاز البروبان (التعريفة الجمركية رقم 8415.82.99.00).

26- الأكياس البلاستيكية المنتجة في الجزائر والمخصصة لتوضيب الحليب.

27- الكتب المطبوعة و المنشورة في صيغة رقمية.

28- دجاج التسمين و بيض الاستهلاك المنتجة محليا.

تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات.

يحدد تنظيم هذه الهيئة و سيرها و مهامها عن طريق التنظيم.

في انتظار تنصيب هذه الهيئة، يمكن الوزير المكلف بالفلاحة تكليف الديوان الوطني المتعدد المهن للحبوب بمهمة ضبط سوق الحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء عن طريق التنظيم.

29- العمليات المتعلقة بالبيبرو (PUBRO).

30- الغلاف (الفيلم) البلاستيكي الموجه للقطاع الفلاحي.

31- ملغاة،

32) النفايات القابلة للتثمين من الألمنيوم، الحديد، الخشب، الزجاج، الكرتون، البلاستيك، ورق، مطاط، إطارات مطاطية غير مستعملة، زيوت المحرك، علبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة، زيوت ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص.

33) التزويد من قبل المؤسسات الموزعة بالماء الصالح للشرب الموجه للعائلات،

34) ملغاة،

35) تذاكر دخول قاعات العرض السينمائي.

36) عمليات بيع المنتجات الناتجة عن تحويل سمك البلطي.

المادة 23 مكرر محدثة بموجب المادة 42 من قانون المالية 2020(ملغاة بالمادة 22 ق م ت 2020)

المادة 24: ملغاة م 48 ق م 1995 .

القسم الرابع

الرسم الداخلي على الاستهلاك

المادة 25 (م 77 ق م 1992 + م 49 ق م 1995 + م81 ق م 1996+ م 52 ق م 1997+ م 40 ق م 1999+ م44 ق م 2000+ م27 ق م 2001+ م16 ق م 2001 + م29 ق م 2002 + م 3 ق م ت 2007 + م 33 ق م 2015 + م 28 ق م 2017 + م 32 ق م 2018 + م 43 ق م 2020 + م 41 ق م 2021 + م 16 ق م ت 2022 + م 22 ق م 2023 + 60 ق م 2025):

يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، يتكون من حصة ثابتة و معدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبينة في الجدول وحسب التعريفات الواردة أدناه:

تستند الحصة الثابتة على الوزن الصافي للتبغ المحتوى في المنتوج النهائي.

يستند المعدل النسبي الى سعر البيع بدون احتساب الرسوم.

بالنسبة للمواد المشكلة جزئيا من التبغ، يطبق الرسم الداخلي للاستهلاك على المنتوج باكمله.

بالنسبة للسجائر و المواد المعدة للتدخين الخالية من التبغ، يطبق المعدل النسبي فقط على سعر البيع بدون احتساب الرسوم.

بالنسبة للكبريت و القداحات، يؤسس الرسم الداخلي على الاستهلاك المستحق على الثمن عند خروجها من المصنع. و عند الاستيراد، يطبق هذا الرسم على القيمة المحددة لدى الجمارك.

و تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الإستهلاك، المنتوجات و السلع المبنية أدناه:

المادة 26: تسري على الرسم الداخلي على الاستهلاك القواعد الخاصة بالتأسيس والتصفية والتحصيل والمنازعات، المطبقة على الرسم على القيمة المضافة.

المادة 26 مكرر(م 27 ق م 2005 + م 28 ق م 2006): يخصص ناتج الرسم الداخلي على الإستهلاك بنسبة 5 % لحساب التخصيص الخاص رقم 302-084 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".

المادة 27: يدمج الرسم الداخلي على الاستهلاك في الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة.

المادة 28 (م 32 ق م 2004): يكتتب المدينون بالرسم الداخلي على الاستهلاك، قبل اليوم العشرين من كل شهر، وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه البيانات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، تصريحا شهريا يتضمن كميات المنتجات الخاضعة للضريبة والمروجة للاستهلاك.

ويتبع هذا التصريح بالدفع المتزامن للرسم الداخلي على الاستهلاك، الذي قاموا بتصفيته وفقا للتعريفات المذكورة في المادة 25 أعلاه.

القسم الخامس

لرسم على المنتوجات البترولية

الماد ة 28 مكرر(82 ق م 1996 + م 53 ق م 1997+ م 45 ق م 2000+ م 28 ق م 2001 + م 15 ق م 2016 + م 29 ق م 2017 + م 33 ق م 2018 + م 24 ق م ت 2020 + م 36 ق م 2024):

يؤسس رسم على المنتوجات البترولية أوالمماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية. ويطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتية:

المادة 28 مكرر 1: م 82 ق م 1996: تمدد قواعد تأسيس الوعاء والتصفية والتحصيل وقواعد المنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة إلى الرسم على المنتوجات البترولية.

المادة 28 مكرر 2: ملغاة م 30 ق م 2002.

المادة 28 مكرر3: م 82 ق م 1996: يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على المواد البترولية أن يكتتبوا حتى اليوم 20 من كل شهر في نفس وقت، الاكتتاب المتعلق بالجداول الخاصة للرسم على القيمة المضافة، تصريحا شهريا يتضمن الكميات وقيم المواد الخاضعة للرسم والموجهة للاستهلاك.

ويتبع هذا التصريح بالتسديد التلقائي للرسم على المنتوجات البترولية الذي يؤدونه وفقا للمعدلات الواردة في المادة 28 مكرر أعلاه.

المادة 28 مكرر 4: م 82 ق م 1996: في حالة ما إذا ارتفع الرسم على المنتوجات البترولية، يجب على المدينين المنتجين ومعيدي بيع المنتوجات الخاضعة للرسم، أن يكتتبوا تصريحا خاصا بمخزونهم في الأيام العشرة (10) الأولى التي تتبع صدور المعدلات الجديدة وحسب شروط تحدد بمقرر من الوزير المكلف بالمالية، ويجب كذلك أن يسددوا باقي الضريبة الخاصة بالغرق بين العبء الجبائي القديم والعبء الجبائي الجديد.

المادة 28 مكرر 5: م 82 ق م 1996: تحصل إدارة الجمارك الرسم على المنتوجات البترولية عند الاستيراد بنفس الشروط ووفق نفس القواعد المطبقة على الحقوق الجمركية بناء على تصريح للعرض من أجل الاستهلاك.

تعفى من الرسم على المنتوجات البترولية المنتوجات البترولية الموجهة للتصدير.

المادة 28 مكرر 6: م 82 ق م 1996: مع مراعاة العقوبات المترتبة عن أحكام قانونية أو تنظيمية أخرى، فإن استعمال أو بيع أو وضع لبيع الوقود المحترق السائل والذي لم يسمح ببيعه لهذا الاستعمال، يجعل هذه المنتوجات خاضعة للرسوم المطبقة على الوقود التي يحل محلها.

المادة 28 مكرر 7 (مدرجة م 37 ق م 2024 + م 61 ق م 2025):

يوزع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها كما يأتي :

- 66 %، لفائدة كل بلديات الوطن،
- 29%، لفائدة الولايات،
- 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

تحول نسبة 16 % من حصة هذا الرسم العائدة للبلديات التابعة لولاية الجزائر، لصالح ميزانية هذه الولاية.

تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم لصالح الجماعات المحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل الثالث

عمليات الحسم

المادة 29 (م 45 ق م 2003+ م 31 ق م 2011 + م 18 ق م 2014 + م 29 ق م 2021):

يكون الرسم على القيمة المضافة المذكور في الفواتير أو البيانات أو في وثائق الاستيراد والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة، قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية.

لكي يصبح هذا الرسم قابلا للخصم، يجب أن يرفق بيان رقم الأعمال المشار إليه في المادة 76 وما يليها من هذا القانون، بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني، بكشف يحتوي بالنسبة لكل مورد على المعلومات الآتية:

- رقم التعريف الجبائي،
- اللقب والاسم أو التسمية الاجتماعية،
- العنوان،
- رقم التسجيل في السجل التجاري،

- تاريخ ومرجع الفاتورة،

- مبلغ المشتريات المنجزة أو الخدمات المقدمة،

- مبلغ الرسم على القيمة المضافة المخصوم.

يجب أن يتم التصديق على رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري وفقا للإجراءات المعمول بها.

المادة 29 مكرر: ملغاة م 50 ق م 2005.

المادة 30: م 7 ق م 2006+ م 19 ق م 2008+ م 24 ق م 2009+ م16 ق م ت 2010 + م 32 ق م 2011 + م 34 ق م 2015 + م 30 ق م 2017 + م 34 ق م 2018 + م 23 ق م 2023:

يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله استحقاق أداء الرسم. ولا يمكن أن يتم عندما يسدد مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج) نقدا ، مع احتساب كل الرسوم، على كل عملية خاضعة للرسم.

غير أنه، يمنح حق الخصم عندما يتم تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي أو بريدي.

يمكن تسجيل الرسم الذي لم يخصم في الأجل المحدد أعلاه، في التصريحات اللاحقة الى غاية 20 ديسمبر من السنة التي تلي الاغفال. يجب ان يسجل الرسم بكيفية منفصلة عن الرسوم القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الجارية موضوع التصريح.

المادة 31: يجوز للمدينين بالضريبة الذين يجمعون أرقام أعمالهم على مستوى مقرهم الرئيسي أن يقوموا وفقا للشروط نفسها، بحسم الرسم الذي أثقل المواد أو الخدمات المشتريات من قبل مختلف وحداتهم أو مؤسساتهم أو إستغلالتهم أو لحسابها.

المادة 31 مكرر: م 18 ق م ت 2009: بغض النظر عن أحكام المادة 32 أدناه، يمكن للمدينين بالرسم الذين يجمعون حساباتهم على مستوى الشركة الأم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 138مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يخصموا حسب نفس الشروط الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل السلع والخدمات المقتناة بنفس الشروط من طرف أو لأجل مختلف شركات أعضاء التجمع.

المادة 32: م 31 ق م 2017 + م 62 ق م 2025:

لا يكون الحسم مقبولا، إلا إذا استعملت المواد أو المنتوجات أو الأشياء أو الخدمات في عملية خاضعة للرسم فعلا، بعد تحويلها أو بدون ذلك.

غير انه، يمنح الحق في الحسم:

- عليات التصدير،

- عمليات تسليم السلع و الخدمات الى قطاع معفى او مستفيد من نظام الشراء بالاعفاء من الرسم،

- عمليات بيع المنتوجات و الخدمات المعفاة التي تكون اسعارها او هوامشها محددة بموجب التنظيم.

- العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في أحكام المادة 9-11 من هذا القانون.

المادة 33: م 25 ق م ت 2009: في حالة ما إذا كان الرسم المستحق بعنوان شهر أو فصل أقل من الرسم القابل للخصم يؤجل المبلغ المتبقي من الرسم إلى الأشهر أو الفصول الموالية.

المادة 34: م 31 ق م 2017: لا يمكن أن يؤدي الحسم الآنف الذكر إلى استرداد ولو جزئي للرسم، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون.

المادة 35: م 78 ق م 1992:

1- عندما تكون مؤسستان مرتبطتين بعقد لإنجاز صفقة تحتوي على لوازم و أشغال، ويقوم فيها رب العمل باسمه الخاص، باستيراد كل اللوازم المنصوص عليها في العقد أو جزء منها، أو بشرائها محليا فإن الرسم على القيمة المضافة يمنح الحق في الحسم لفائدة المؤسسة التي أنجزت العمل.

1- في حالة حصر أو دمج أو تحويل الشكل القانوني لمؤسسة ما، يحول الرسم على القيمة المضافة أو المبلغ المتبقي منه، المدفوع بصدد المواد و البضائع الجديدة التي تخول الحق في الحسم إلى المؤسسة الجديدة.

2- عندما تستمد الرسوم المخصومة و قرض الرسوم المنقول، مصدرها من فترة مقررة، فإنه يجب على المدينين بالرسم على القيمةالمضافة أن يثبتوا مبلغها بتقديم المحاسبة و الوثائق الحسابية المناسبة.

المادة 36: تستفيد المؤسسات التي تتخذ وضعية تصبح بمقتضاها خاضعة للرسم على القيمة المضافة إما وجوبا أو اختياريا، وفق الشروط المحددة في المادتين 2 و3 من هذا القانون، عند تاريخ خضوعها لهذا الرسم، من اعتماد جديد على مخزون المواد الأولية ووسائل التغليف و المنتجات التي تخول الحق في الخصم و كذلك المواد الجديدة القابلة للإستهلاك و التي لم تستعمل بعد إلى ذلك التاريخ.

يجب أن يبرر هذا الإعتماد بتقديم فواتير أو بيانات لفواتير يحررها المونون و تحمل إشارة واضحة إلى الرسم الذي سدده فعلا هؤلاء المونون.

أما بخصوص المنتجات المستوردة، فإنه يطالب لإثبات هذه الفواتير، بنسخة من التصريح الجمركي، و إن تعذر ذلك، بفاتورة وكيل العبور.

ويصفى هذا الاعتماد بإدراجه في مبلغ المستحق تباعا لإنجاز الأعمال الخاضعة للضريبة.

المادة 37 (م 29 ق م 2005 + م 43 ق م 2021 + م 63 ق م 2025):

يجب إعادة دفع الرسم المخصوم:

أ) في حالة اختفاء السلع، إلا في حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا،

القوة القاهرة هي التي تحددها أحكام القانون المدني.

ب) إذا كانت العملية غير خاضعة للضريبة فعلا؛

ج) إذا اعتبرت العملية غير مدفوعة بصفة نهائية،

غير أنه لا يعاد دفع الرسم، في حالة بيع بخسارة، أو تصدير السلع أو الخدمات، أو تسليمها للشركات البترولية، أو إذا كانت قابلة للإستفادة من نظام الشراء بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 42 أدناه، أو تلك الممنوحة كتبرع، في اطار أحكام المادة 9-11 من هذا القانون.

المادة 38: م30 ق م 2006+ م 26 ق م 2009 + م 31 ق م 2017)

مع مراعاة أحكام المادة 29، يخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل المواد القابلة للإهتلاك، ماعدا تلك المكتسبة من قبل الخاضعين للضريبة و التابعين للنظام الجزافي، وفقا للشروط الاتية:

- يجب أن تشترى المواد في حالة جديدة أو مجددة، بضمان، وأنتخصص لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أو تخصص للتصدير الى قطاع معفى أو الى قطاع يستفيد من نظام الشراء بالاعفاء من الرسم او موجهة لمنتوج او خدمة معفاة لهذا الحق في الخصم.

- يجب أن تسجل هذه المواد في دفاتر الحسابات بسعر شراءها أو سعر كلفتها، بعد أن يطرح منها الخصم الذي كانت محله.

- يجب أن تحفظ في ذمة المؤسسة لمدة خمس سنوات، بعد تاريخ شراءها أو إنشائها.

في حالة عدم حفظ المواد التي منحت الحق في الخصم، أو التخلي عن صفة المدين بالرسم على القيمة المضافة خلال الأجل السابق ذكره، تلزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم على قدر عدد السنوات المتبقية.

يجب أن يعاد دفع الرسم في أجل أقصاه اليوم العشرين (20) من الشهر أو من الفصل الموالي للشهر الذي تم خلاله الفعل المبرر له.

لا تجرى أية تسوية إذا توقف استعمال الملك بصفة نهائية بسبب حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا، وكذا عمليات التنازل عن الأملاك من طرف شركات القرض الإيجاري في حالة رفع حق الاختيار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن.

المادة 39 :م 33 ق م 2011 م 35 ق م 2018 + م 38 ق م 2024:

يخفض مبلغ الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين لا يدفعون الرسم على القيمة المضافة على كافة أعمالهم، حسب نسبة ناتجة عن العلاقة بين :

بسط الكسر، من جهة، أي رقم الأعمال خارج الرسوم الخاضع للرسم على القيمة المضافة ورقم الأعمال المتعلق بالصادرات من المنتجات الخاضعة لهذا الرسم، ورقم الأعمال المتعلق بالتسليمات المتممة بالإعفاء من دفع ذلك الرسم، و رقم الأعمال المتعلق بالمنتجات المعفاة التي لها الحق في الخصم.

- وبين القاسم المشترك من جهة أخرى، أي المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة، مع إضافة رقم الأعمال الناتج عن الأعمال المعفاة التي ليس لها الحق في الخصم و رقم الأعمال الواقع خارج مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة، وتجبر النسبة التي يتم الحصول عليها إلى الوحدة الآتية بعدها مباشرة.

النسبة المحققة يتم تقريبها مباشرة إلى الوحدة الأعلى.

وتكون أرقام الأعمال المعتمدة لتقرير نسبة الخصم المحددة أعلاه، بالنسبة لكل مؤسسة، تلك التي حققتها المؤسسة على مجموع أنشطتها.

غير أنه، تستطيع الإدارة بصفة استثنائية، أن ترخص للمدينين بالضريبة، الذين يغطون قطاعات مختلفة الأنشطة، بتحديد نسبة خصم متميزة لكل قطاع نشاط أو تلزمهم بذلك.

في هذه الحالة، يعتبر كل قطاع نشاط، كمؤسسة متميزة، بالنسبة لتطبيق هذه الأحكام.

يجب على المؤسسات التي تحدد نسبة مختلفة لكل نشاط، أن تقدم، فيغضون خمسة عشرة يوما، تصريحا بذلك، إلى مصلحة الرسوم على رقمالأعمال التي تتبع لها.

على المؤسسات المدينة بالضريبة، أن تصرح وفقا لهذه الشروط نفسها، بالتغيرات التي تؤدي إلى إنشاء قطاع معفى من الرسوم.

المادة 40: عند نهاية كل سنة مدنية، يحدد المدينون بالرسم على القيمة المضافة نسبة الخصم كما هي ناتجة عن العمليات المنجزة خلال السنة ذاتها، وعليهم أن يقدموا، في كل سنة قبل اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس، إلى مصلحة الرسوم على رقم الأعمال التي يتبعون لها، نسبة أو نسب الخصم التي يطبقونها خلال السنة الجارية والعناصر الإجمالية المعتمدة لتقديرها.

إذا اتضح أن النسبة المقدرة بهذه الكيفية، تقل بأكثر من خمسة أجزاء من مائة عن النسبة الأصلية أو تزيد عنها، توجب على المؤسسات القيام، قبل اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس من السنة الموالية، بتسوية على أساس النسبة الحقيقية. ويترتب عن هذه التسوية إما إعادة دفع المبلغ الزائد عن الرسم الذي سبق حسمه، وإما تطبيق خصم إضافي للخصم الذي سبق إجراءه.

ويجب أن تعتمد النسبة الحقيقية، أساسا لحساب الحقوق في الخصم، الممنوحة عن المواد والخدمات المكتسبة خلال السنة التالية، وتصبح نهائية إذا كانت نسبة التغيير عند نهاية السنة، لا تتعدى خمس نقاط.

أما المؤسسات الجديدة، فإنها تحدد على أساس تقديرات الاستغلال الخاصة بها، نسبة خصم مؤقتة تطبق إلى غاية نهاية السنة الموالية لسنة إنشاء، المؤسسة.

وعلى المؤسسات أن تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص عليها أعلاه، إثباتا للكشف عن رقم أعمالها الذي تودعه، بحساب شهر إنشائها أو اتخاذها وضعية المدين بالضريبة.

وتعتمد هذه النسبة اعتمادا نهائيا، إذا كانت النسبة المسجلة على مدى الفترة المعتبرة، لا تختلف بأكثر من خمسة أجزاء من المائة عن النسبة المؤقتة و ذلك عند تاريخ انقضاء الأجل.

وفي حالة العكس، تسوى الوضعية على أساس النسبة الحقيقية، وفي أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس من السنة التالية.

المادة41 (م 23 ق م 2001+ م 14 ق م ت 2001 + م 25 ق م 2005 + م 32 ق م 2007 + م 35 ق م 2015) + (م 17 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 64 ق م 2025:

يستثنى من الحق في الخصم، الرسم على القيمة المضافة، الذي أثقل:

1- السلع والخدمات والمواد والعقارات والمحلات غير المستعملة لحاجيات استغلال النشاط الخاضع لهذا الرسم.

2- السيارات السياحية وعربات نقل الأشخاص التي لا تشكل الأداة الرئيسية لاستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة

3- ملغاة.

4- ملغاة.

5- المنتوجات والخدمات المقدمة كهدايا وتبرعات، باستثناء العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في أحكام المادة 9-11 من هذا القانون.

6- الخدمات وقطع الغيار واللوازم المستعملة لتصليح الأملاك، المستثناةمن الحق في الخصم.

7- العمليات التي تنجزها الملاهي وقاعات الموسيقى والمراقص، وبصفة عامة، كل العمليات التي تنجزها مؤسسات الرقص والتي تقدم فيها مواد للاستهلاك بأسعار مرتفعة.

8- بائعو الأملاك وما شابههم، وكذا أنشطة تجارة التجزئة.

9- المستفيدون من الصفقات.

10- الوكلاء بالعمولة والسماسرة.

11- مستغلو سيارات الأجرة.

12العروض المسرحية والبالي والحفلات الموسيقية والسيرك والعروض والمنوعات والألعاب والعروض المسلية بمختلف أنواعها.

13- التظاهرات الرياضية بكل أنواعها.

14- ملغاة.

15- الاقتناءات من السلع المنقولة أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والموجهة للبيع في إطار عقد "المرابحة".

الفصل الرابع

الإعفاءات والاسترجاع

لقسم الأول

عمليات الشراء بالإعفاء

المادة 42 (م 79 ق م 1992 + م 54 ق م 1997+ م 24 ق م 2001+ م21 ق م 2004+ م31 ق م2006+ م 8 ق م ت 2006+ م 34 ق م 2011 + م 10 ق م ت 2011 + م 19 و 22 ق م 2014 + م 36 ق م 2015 + م 95 ق م 2022 + م 24 ق م 2023 + م 39 ق م 2024):

يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد 43 هذا القانون :

1) المواد والخدمات وكذا الأشغال المحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات المحروقات والموجهة حصريا لهذه الأخيرة، المقتناة من طرف موردي ومناولي المؤسسات الممارسة لهذه النشاطات في إطار التشريع المتعلق بها.

و تطبق في حالة عدم الاستعمال الحصري لهذه المواد و الخدمات و الاشغال في العمليات الداخلة في اطار النشاطات المذكورة اعلاه، احكام المادة 30 او المادة 39 من هذا القانون، حسب الحالة.

2- المشتريات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدير أو لإعادة تصديرها على حالها أو لإدخالها في صنع السلع المعدة للتصدير وتكوينها وتوضيبها وتغليفها وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير.

3- ملغاة.

4- مقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع عندما يقوم بها أصحاب الاستثمارات الذين يمارسون أنشطة خاضعة لهذا الرسم، المؤهلون للاستفادة من أنظمة

الإعانة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

لا تستفيد السيارات السياحية من هذا التدبير إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط.

المادة 42 مكرر:م 20 ق م 2004: تستفيد كذلك من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المواد والخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بين مؤسسة أجنبية لا تملك بموجب التشريع الجبائي الساري، ودون المساس بأحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية، منشاة مهنية دائمة في الجزائر، مع متعاقد شريك يستفيد من الإعفاء من الرسم.

المادة 43 (م 41 ق م 1997 + م 24 ق م 2001+ م 21 ق م 2004 + م 16 ق م 2016 + م 44 ق م 2020):

يجب أن يكون المدينون بالضريبة القابلون للاستفادة من أحكام المادة 42 1 و 2 والمادة 42 مكرر، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر يتخذه مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا.

المادة 44: تسلم رخصة الشراء أو الاستيراد بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لحصة سنوية، لا يمكن أن يتعدى مبلغها، إما قيمة البيع من دون الرسم، للسلع التي تخضع عادة للرسم على القيمة المضافة، المسلمة لنفس التخصيص، من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية السابقة، وإما مبلغ المنتوجات، من دون الرسم، من المنتوجات من نفس النوع، خلال السنة المنصرمة، مضاعف بنسبة 15.

المادة 45:م 23 ق م 2004 + م 44 ق م 2020: يتم اعداد رخص المشتريات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة سنويا، بسعي من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب

بالنسبة للمدينين بالضريبة التابعين لهذه المراكز. يمكن أن ترفع الحصة العادية، بمقتضى قرار من مدير الضرائب بالولاية، بناء على تقديم كل الوثائق الكفيلة بإثبات ضرورة الزيادة المطلوبة.

في بداية السنة المدنية وقبل تجديد الرخصة السنوية، يمكن أن يمنح مدير الضرائب على مستوي الولاية، أو رئيس مركز الضرائب حصة مؤقتة تحدد بربع حصة السنة السابقة.

عندما يطلب الاعتماد من قبل مؤسسة حديثة النشأة، تمنح لها حصة مؤقتة لأجل ثلاثة أشهر، وتراجع فيما بعد هذه الحصة لتحديد الحدالأقصى من المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى نهاية السنة المدنية.

المادة 46: يتوقف منح الإعتماد على:

- مسك المؤسسة المستفيدة لدفاتر حسابية على الشكل القانوني،

- وتقديم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب والرسوم المستحقة أو آجال الدفع التي منحتها الإدارة الجبائية، عند تاريخ إيداع طلب الإعتماد.

يطالب بهذا الإجراء الأخير في كل سنة، عند تسليم الرخصة السنوية للشراء بالإعفاء من الرسم، من طرف مدير الضرائب على مستوى الولاية.

المادة 47:م 31 ق م 2002: تتم المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بناء على تقديم المستفيد إلى البائع أو إلى مصلحة الجمارك، شهادة أشرت عليها مصلحة الضرائب (الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال)، تتضمن التزام بدفع الضريبة، في حالة إستعمال المنتوجات لغير التخصيص الذي منح من أجله الإعفاء.

يجب أن تبين الشهادات:

- تحديد دقيق لصاحب الرخصة؛

- رقم التعريف الجبائي للمؤسسة؛

- إشارة إلى رقمي الإعتماد ورخصة الشراء بالإعفاء؛

- تعريف دقيق للمستفيد من شهادة ورقم تعريفه الجبائي؛

- وجهة المنتوجات أو السلع المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وهذا استنادا إلى الشروط الخاصة المحددة في المادة 35؛

- قيمة شراء المنتوجات أو الأشياء المشمولة في الشهادة، من دون الرسم على القيمة المضافة؛

- خضوع المستفيد من الشهادة لدفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة، والعقوبات المالية التي يتعرض لها عند الاقتضاء، في حالة إعادة بيع هذه السلع واستعمالها لغير الأغراض التي يقتصر عليها الإعفاء بصفة محددة.

المادة 48 م 9 ق م ت 2006: يجب على المستفيدين من الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، أن يودعوا، في نهاية السنة المالية وفي يوم 15 جانفي على الأكثر، لدى مكتب الرسوم على رقم الأعمال الذي يتبعونه تحت طائلة غرامة جبائية قدرها مائة ألف دينار(100.000 دج)، كشفا مفصلا يبين نوع وقيمة المخزونات منالمنتوجات أو الأشياء أو السلع التي إشتروها، بالإعفاء من الضريبة، والباقية في حوزتهم عند تاريخ أول جانفي في منتصف الليل.

إذا تعذر وضع جرد مفصل حسب نوع وقيمة هذه المنتوجات أو الأشياء أو السلع، يقبل أن يحدد مبلغ هذه المخزونات تحديدا إجماليا، على أساس ثمن السلع المصدرة أو المسلمة طبقا لتخصيصها خلال السنة المالية المنصرمة.

المادة 49: م 32 ق م 2017 + م 44 ق م 2020: إن المخالفات للأحكام المتعلقة برخص الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المسلمة تطبيقا لهذا القانون، ووفق الشروط المحددة في هذه المادة، يترتب عنها فضلا عن العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد 116 إلى 139 و149 و150 من هذا القانون، السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، بناء على قرار من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا.

وفي حالة محاولات غش مثبتة صراحة، يكون مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب مؤهلا بإقرار سحب الإعتماد.

القسم الثاني

استرجاع الرسم

المادة 50 (م 37ق م 1998+ م 24 ق م 2001+ م 46 ق م 2003+ م 30 ق م2005+ م27 ق م 2009 + م 23 ق م 2012 + م 37 ق م 2015 + م 45 ق م 2020 + م 23 ق م ت 2020):

إذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم، ضمن الشروط المذكورة في المادة 29 وما يليها، من الرسم على القيمة المضافة المستحق دفعه، يسدد المبلغ المتبقي كله، في الحالات الاتية:

1-العمليات المعفاة و المبينة أدناه:

- عمليات التصدير.

- عمليات تسويق البضائع و السلع و الخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة التي لها الحق في الخصم.

- عمليات تسليم بضائع و أشغال وسلع خدمات إلى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الترخيص بالشراء مع للإعفاء من الرسم.

2- التوقف عن النشاط، غير انه يحدد استرجاع قرض الرسم على القيمة المضافة بعد تسوية الوضعية الجبائية الإجمالية للمدين بالرسم، لا سيما فيما يتعلق بإعادة دفع الخصومات الأولية، وفقا للمادتين 38 و58 من هذا القانون.

3- الفارق في نسبة الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع و الأملاك القابلة للاهتلاك والخدمات و المعدل المخفض على العمليات الخاضعة للضريبة،

المادة 50 مكرر 1 (م 31 ق م 2005+ م 32 ق م 2006 + م28 ق م 2009 + م 24 ق م 2012 + م 38 ق م 2015 + م 33 ق م 2017 + م 46 ق م 2020 + م 65 ق م 2025):

يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية:

- مسك محاسبة بالشكل القانوني،

- استظهار مستخلص من الجداول،

- بيان الدفع السابق في التصريحات الشهرية المكتتبة من طرف المستفيد،

- ملغى

- يجب ان يتشكل قرض الرسم على القيمة المضافة من الرسم على القيمة المضافة / المشتريات المخصومة قانونا، لاسيما تطبيقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون،

- لا يمكن ان يخصم قرض الرسم الذي طلب استرداده، ويجب أن يلغى من طرف المدين بالرسم فور تقديم طلبه المتعلق بالاسترداد؛

- يجب ان يكون مبلغ قرض الرسم المعاين في نهاية الفصل المدني، الذي حرر بشانه طلب الاسترداد، يساوي او يفوق 1.000.000 دج،

بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين توقفوا عن النشاط والمدينين جزئيا الذين يقدمون سنويا طلباتهم فيما يخص الاسترداد، لم يتم وضع الشرط المتعلق بالمبلغ.

المادة 50 مكرر 2:م 20 ق م 2008: يقتصر تسديد مبالغ الرسم على القيمة المضافة، غير القابلة للحسم بالنسبة للمدينين بالرسم جزئيا، على قسط الرسم على القيمة المضافة القابل للخصم تبعا للقواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الرسم على رقم الأعمال.

و في هذه الحالة، يعتبر قسط الرسم على القيمة المضافة غير القابل للخصم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة.

المادة 50 مكرر3: م 8 ق م 2013 + م 47 ق م 2020:

يمكن المؤسسات التي قدمت طلبات لاسترجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة، ان تستفيد بموجب احكام المادة 53 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، من تسبيق مالي بعد ايداع الطلب و التأكد من صحة الوثائق و المستندات المقدمة.

تتمثل المؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذا الاجراء في تلك المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

يحدد التسبيق المالي بمعدل 30 % من مبلغ الدفع المسبق المثبت رسميا من طرف المصلحة المسيرة للملف و تحت مسؤوليتها.

يجب ان يدفع هذا التسبيق من طرف قابض الضرائب، وفقا للضمانات التي يفرضها مبدا الحفاظ على مصالح الخزينة، تبعا للمراقبة المستمرة للطلب.

لا يمكن ان يتم دفع المبلغ المتبقى الا بعد تحديد المبلغ الاجمالي الذي تم قبول استرداده، تبعا للدراسة المعمقة للطلب.

توضح كيفيات تطبيق هذه الاحكام، عند الحاجة بقرار من وزير المالية.

المادة 50 مكرر 4 مدرجة بالمادة 66 ق م 2025:

تقدم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، حسب الحالة، أمام مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص ، كأقصى أجل، في اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي للفصل الذي تشكل فيه قرض الرسم،

. بالنسبة للمدينين جزئيا، يجب أن تقدم طلبات الاسترداد، في 30 أبريل كأقصى أجل من السنة التي تلي تلك التي تشكل فيها القرض.

في حالة توقف النشاط، يجب إيداع طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في نفس الوقت مع ميزانية التوقف.

يجب أن يكون القرار الصادر ، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليمياً، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم بين يديه، مقابل وصل بالاستلام.

يحق للمكلف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار الصادر بشأن طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، أن يقدم شكوى ضمن الشروط والأشكال المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 72 و 73 من قانون الإجراءات الجبائية.

الفصل الخامس

التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة

القسم الأول

إلتزامات المدينين بالضريبة

أولا- التصريح بالوجود:

المادة 51 :م 80 ق م 1992+ م 31 ق م 2002 + م 67 ق م 2025:

يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يَكْتَتِب خلال ثلاثين (30) يوماً من بدء نشاطه، لدى مصلحة الوعاء التابع لها، تصريحاً مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة، يذكر فيه على وجه الخصوص:

- اسمه ولقبه و مقر سكناه، وإذا تعلق الأمر بشركة عنوانها الاجتماعي؛

- رقم التعريف الإحصائي للمؤسسة؛

- طبيعة العمليات التي تجعله خاضعا للرسم على القيمة المضافة؛

- موقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستغلها؛

- موقع المؤسسة أو مؤسسات المصنع، وكذلك اسمه و عنوانه، إذا كان ينتج بواسطة الغير؛

- وقع محل أو محلات البيع التي يملكها؛

- طبيعة السلع أو المواد أو الأشياء التي ينتجها أو يتاجر فيها؛

- عنوان ومقر الشركات، وكذلك اسم و لقب و عنوان الأشخاص الذين يكون إزائهم في إحدى الحالات المذكورة في المادة 6.

يعتد بـ "بداية النشاط"، بالنسبة للتجار، التاريخ المدون في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.

أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة الآخرين، فإن هذا التاريخ هو ذلك الذي يظهر في الوثيقة التي تُخَوِّل لهم مزاولة نشاطهم.

المادة 52: فيما يخص الشركات، يجب أن يرافق التصريح بنسخة مطابقة و مصادق عليها، من قانونها الأساسي، و بالإمضاء المصادق عليه للمسير أو المدير، وفي حالة عدم النص عليها في القانون الأساسي، بنسخة مطابقة و مصادق عليها، لمداولة مجلس الإدارة أو مجلس المساهمين الذي عينهما.

المادة 53: إذا كان الخاضع للضريبة يملك إلى جانب مؤسسته الرئيسية، فرعا أو عدة وكالات، فعلية أن يكتتب لكل واحدة منها، تصريحا مماثلا لدى المفتشية التي يوجد بدائرة اختصاصها، الفرع أو الوكالة المعتبرة.

ويتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية إكتتاب هذا التصريح لكل من وحداتها لدى المفتشية المختصة إقليميا.

المادة 54: ملغاة م 83 ق م 1996.

المادة 55: يجب على منظمي الحفلات الفنية، والألعاب و التسليات بمختلف أنواعها، في حالة عرض استثنائي أو منفر د، أن يقدموا قبل العرض الأول وعلى نموذج تسلمه لهم الإدارة، تصريحا بطبيعة المؤسسة أو نوع الاجتماع أو العرض، إلي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، المختصة إقليميا.

المادة 56: يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين لا يتوفرون على مؤسسة مستقرة في الجزائر، ويمارسون نشاط الدراسة أو المساعدة التقنية، لحساب المؤسسات العمومية و الإد ارة العامة والجماعات المحلية... الخ، أن يكتتبوا التصريح بالوجود المشار إليه أعلاه، خلال الشهر الموالي للتوقيع على عقد الدراسة أو المساعدة التقنية.

ومن ناحية أخرى، يجب على هؤلاء الأشخاص، أن يبلغوا مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، لمكان فرض الضريبة، في رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار بالاستلام، نسخة من العقد خلال الشهر الذي يلي إقامتهم بالجزائر.

يجب أن يعلم المفتش بأي حكم إضافي أو تعديل للعقد الرئيسي، خلال الأيام العشرة الموالية لإدراجه. لا تخضع لهذا الالتزام ولا لالتزام التصريح بالوجود، المؤسسات الأجنبية، التي تقوم من الخارج بعمليات خاضعة للضريبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.

يقوم في محلها، شريكها الجزائري الزبون، بإرسال نسخة من العقد الرئيسي والعقود الإضافية المحتملة، وفقا للأشكال والآجال نفسها.

ثانيا - التصريح بالتوقف:

المادة 57:م 81 ق م 1992 + م 83 ق م 1996: يجب على كل شخص، أو شركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة، التي تنقطع عن ممارسة مهنتها أو تتنازل عن صناعتها أو تجارتها، وكذلك التي تصير مالكة، أن تقدم خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أو التنازل أو الحيازة، التصريح إلى مكتب التفتيش الذي تلقى التصريح المنصوص عليه أعلاه.

وعندما يتوقف مدين بالضريبة عن ممارسة النشاط الذي يجعله خاضعا للرسم، دون أن يقدم هذا التصريح، يعلن تلقائيا، مدير الضرائب على مستوى الولاية، عن التوقف عن ممارسة النشاط، وذلك بناء على محضر معلل، يحرره أعوان المصلحة ذاتها.

المادة 58: م 25 ق م 2012: يجب على الأشخاص أو الشركات المنصوص عليهم في المادة 57 أعلاه، الذين انتهى خضوعهم للرسم على القيمة المضافة، أن يرفقوا تصريحهم بجدول مفصل لمخزونالبضائع الموجودة في حوزتهم، على مستوى مصانعهم، أو مخازنهم أو مستودعاتهم.

ويتعين على هؤلاء الأشخاص أو الشركات إعادة دفع الرسم الخاص بالبضائع الموجودة في المخزن والتي تم إدراجها.

وفي حالة وجود مبلغ زائد، يسدد هذا المبلغ إلى ذوي الحقوق، وفق الشروط المنصوص عيها في المادة 50 .

غير أنه، لا يطالب بإعادة دفع الرسم في حالة الإدماج، أو الانقسام، أو المشاركة أو التحويل في الشكل القانوني للمؤسسة، شريطة أن تلتزم الشركات الجديدة بالوفاء بالرسم المطابق، بحسب العمليات الخاضعة للرسم.

ويجب أن تكتتب التصريحات المشار إليها أعلاه، لدى مكتب مفتشية الرسوم على رقم الأعمال الذي يتبع له المعنيون بالأمر.

المادة 59 (ملغاة م 96 ق م 2022)

ثالثا – الإلتزمات الخاصة :

المادة 60: على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يضعوا بصفة جلية عند مدخل المبنى الذين يمارسون فيه نشاطا رئيسيا أو جزئيا، لوحة تحمل إسمهم ولقبهم، أو عنوان المؤسسة وطبيعة نشاطهم ما لم يتوفروا على وسائل تعريف أخرى مثل اللافتات.

المادة 61: يجب على الأشخاص أو الشركات الذين ينجزون أشغالا عقارية:

1 - أن يضعوا بطريقة جلية أمام كل ورشة بناء يمارسون فيها نشاطهم، وطوال مدة هذا النشاط، معلقة، تبرز المعلومات التالية:

- إسمهم ولقبهم، أو عنوان شركتهم، وعنوان المقاول العام؛

- طبيعة الأشغال؛

- إسم صاحب المشروع.

2 - عندما يلجؤون، في ممارسة نشاطهم، إلى مقاولين من الباطن، أن يودعوا قبل نهاية الشهر الذي يلي بداية أعمال المقاولة من الباطن، لدى مفتشيات الرسوم على رقم الأعمال والضرائب المباشرة للدائرة التي يتبعونها، تصريحا يحتوي على المعلومات التالية:

- إسمهم ولقبهم أو عنوان الشركة وعنوان المقاولين من الباطن؛

- طبيعة أشغال المقاولة من الباطن؛

عنوان ورشة البناء التي يعمل فيها المقاولون من الباطن.

المادة 62: ملغاة م 29 ق م 2001 .

رابعا - المؤسسات الأجنبية:

المادة 63 :م 82 ق م 1992: باستثناء الأشخاص المذكورين في المادة 3 ، يجب على كل شخص ليست له إقامة بالجزائر، ويقوم بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يقوم باعتماد ممثل مقيم بالجزائر لدى الإدارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم، ويتعهد هذا الممثل بتطبيق الإجراءات التي يخضع لها المدينون بالضريبة، ودفع هذا الرسم في مكان الشخص المذكور.

وإن تعذر ذلك يدفع الرسم، وعند الاقتضاء، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون، لحساب الشخص الذي ليس له مؤسسة في الجزائر.

خامسا – فوترة الرسم :

المادة 64 :م 32 ق م 2007: يتعين على كل مدين بالرسم على القيمة المضافة، يسلم أموالا أو يقدم خدمات إلى مدين آخر، أن يسلم له فاتورة أو وثيقة تحل محلها.

ويجب أن تذكر الفواتير أو الوثائق التي تحل محلها، بصفة متميزة، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المطالب به زيادة على السعر أو المدرج في السعر.

يعتبر كل شخص، يذكر هذا الرسم، بينما هو غير مدفوع فعلا، مسؤولا شخصيا عنه، سواء أكان له صفة الخاضع للرسم على القيمة المضافة أم لا.

لا يجوز للمدينين بالرسم، التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، أن يذكروا في فواتيرهم، الرسم على القيمة المضافة، وإلا طبقت عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 14 .

سادسا – الالتزامات الحسابية:

المادة 65: يتعين على كل شخص معنوي يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يمسك محاسبة تسمح بتجديد رقم أعماله، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 66: يتعين على كل شخص طبيعي يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ولا يمسك عادة محاسبة تسمح بتحديد رقم أعماله، كما هو محدد في هذا القانون أن يمسك سجلات ذي صفحات مرقمة وموقع عليها من قبل مصلحة الضرائب التي يتبع لها، يقيد فيه يوما بيوم، دون بياض أو شطب، مبلغ كل عملية من عملياته، مع التمييز عندالاقتضاء، بين العمليات الخاضعة للضريبة وغيرها.

ويجب أن يشير كل تقييد إلى التاريخ، والتسمية الموجزة للأشياء المباعة أو إلى العملية الخاضعة للضريبة، وكذا سعر البيع أو الشراء، وعلى العموم كل ثمن أو مكافأة تم قبضها. يقفل مبلغ العمليات المقدمة في السجل عند نهاية كل شهر.

المادة 67: م 38 ق م 1998 + م 34 ق م 2017 + م 36 ق م 2018 + م 68 ق م 2025:

يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة بالإعفاء أو تلك التي تمت وفق الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بواسطة شهادات يمكن تحميل نموذجها الكترونيا من طرف الخاضع للضريبة المستفيد من الإعفاء أو من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.

غير أنه لا تخضع لإلزامية تقديم شهادة الإعفاء أو شراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، العمليات المعفاة من هذا الرسم بطبيعتها أو تلك الخاضعة لنظام خاص.

تحدّد قائمة العمليات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

تسلم الشهادة المحملة من طرف المستفيد لمورده أو لمصالح الجمارك أو لمصالح الجمارك أثناء القيام بالشراء أو بالعملية.

كمرحلة إنتقالية و إلى غاية وضع هذا الإجراء حيز التنفيذ، تسلم المصلحة المسيرة للملف الجبائي شهادات الإعفاء و كذا تلك الممنوحة ظرفيا.

المادة 68: ملغاة م 85 ق م 1996 .

المادة 69: يتعين على منظمي الحفلات الفنية المدينين بالرسم، أن يمسكوا بالنسبة لكل مؤسسة من مؤسساتهم، سجلا خاصا رقمته ووقعت عليه مصلحة وعاء الضريبة، يقيد فيه، دون بياض أو شطب، بعد كل حفلة أو عرض:

- مبلغ الإيرادات المتعلقة بمداخيل الدخول، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالمشروبات وبيع المواد الغذائية أو البضائع أو اللوازم أو الأشياء،

- الإيرادات المقبوضة مقابل الإيجار وحجرة تغيير الملابس والبرنامج الخ..

يجمع مبلغ الإيرادات المقيدة في السجل كل يوم ويقفل عند نهاية كل شهر.

المادة 70: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 71: يتعين على الأشخاص أو الشركات المنصوص عليهم في المادة 2-7 سابقا، أن يقوموا، بغض النظر عن الأحكام ذات الطابع العام، بما يلي:

1- تقديم تصريح، ضمن أجل قدره شهر واحد، اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمليات المشار إليها أعلاه، لدى مكتب التسجيل الذي يتبع له مكان إقامتهم، وعند الاقتضاء، لدى مكتب تسجيل كل فرع من فروعهم أو وكالة من وكالاتهم.

2- مسك دفترين ذي أعمدة، غير خاضعين للطابع، يحدد شكلهما عن طريق التشريع المعمول به، ويقيد فيهما يوما بيوم، دون بياض ولا قفز بين سطرين، وحسب ترتيب الأرقام كل الحوالات والوعود بالشراء والعقود الناقلة للملكية، وبصفة عامة، كل العقود المرتبطة بمهنتهم كوسيط أو بصفتهم كملاك، ويخصص أحد الدفترين لعمليات الوساطة والثاني للعمليات المحققة بصفة مالك.

المادة 72: على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، الذين قدموا التصريح المنصوص عليه في قانون الطابع، من أجل الاستفادة من النظام الجبائي، المنصوص عليه في هذا القانون بخصوص حقوق الطابع، أن يدفعوا عندما يقومون بشراء قصد إعادة البيع، مبلغا مطابقا لحاصل هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر البيع، كتسبيقة على مبلغ هذا الرسم على القيمة المضافة، حين تسجيل عقد البيع.

وإذا تعذرت عملية إعادة البيع في أجل مدته سنتين، يلزم الشاري. في غصون شهر من انقضاء هذا الأجل، بالوفاء بحقوق التحويل غير المحصلة أثناء عملية الشراء، بعد طرح التسبيقة المدفوعة طبقا للفقرة السابقة.

ويمدد الأجل من سنتين إلى خمس سنوات، عندما يتعلق الأمر بأراضي يعاد بيعها بعد فرزها.

المادة 73: عندما يباع بالتجزئة أو التقسيم، مبنى كان محل وعد بالبيع من جانب واحد، وذلك بمسعى من المستفيد من الوعد، يلزم هذا الأخير بالوفاء بالرسم على القيمة المضافة على مبلغ المبيعات وعلى سعر التنازل عن الإستفادة من الوعد بالبيع، الذي دفعه مشتري كل قسم أو جزء، وبالمقابل، لا يترتب عن هذه التنازلات الأخيرة، أي تحصيل لحق من حقوق التسجيل.

القسم الثاني

حق الإطلاع

المادة 74: و المادة 75: ملغاة م 200 ق م 2002.

الفصل السادس

كيفيات التصريح و الدفع

القسم الأول

النظام العام

المادة 76 م 83 ق م 1992 + م 62 ق م 1995+ م83 ق م 1996+ م30 ق م 2001+ م47 ق م 2003 + م 17 ق م 2016 + م 48 ق م 2020 + م 25 ق م ت 2020 + م 40 ق م 2024:

1) على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يسلم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر، كأقصى أجل، إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة لجميع معاملاته الخاضعة للضريبة أو المعفاة.

إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها في المواعيد المذكورة أعلاه، يمكن ألا يكون متزامنا مع تاريخ تقديم التصريح. و في حالة التأخر في دفع الرسوم المستحقة، يتم تطبيق عقوبات التأخير في الدفع المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون.

2- غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة، الذين لا يملكون تسيرا حسابيا مركزا، بإيداع كشف لرقم الأعمال لكل واحدة من وحداتهم، لدى قابض الضرائب المختلفة، المختص إقليميا. وهذا طبقا للآجال والأشكال المحددة في المقطع الأول من هذه المادة.

3) يتعين على المدينين بالضريبة، التابعيين لمراكز الضرائب أن يسلموا أو يرسلوا في الآجال المحددة، لدى مركز الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ رقم الأعمال المحقق ويسددوا الرسم المستحق بناء على هذا الكشف.

4) إذا انقضى أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية، فإن الأجل يؤجل إلى أول يوم عمل يليه.

المادة 77: ملغاة م 33 ق م 2007.

المادة 78: م 51 و 52 ق م 1995 + م 34 ق م 2007 + م 92 ق م 2009: ملغاة بالمادة 35 ق م 2017.

المادة 78 مكرر: ملغاة م 30 ق م 2009 (اعيد تحريرها بموجب م 17 ق م ت 2022):

يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، اكتتاب تصريحاتهم والتسديد الفصلي للرسم المستحق في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الفصل المدني المنقضي.

المادة 79: م 31 ق م 2002 + م 35 ق م 2011 + م 41 ق م 2024:

يجب أن يشير الكشف المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون الذي يتعين تسليمه ايضا على حامل معلوماتي إلى:

- تحديد إسم مكتب التحصيل الذي يوجه له،

- رقم التعريف الجبائي؛

- الشهر أو الثلاثي الذي يتعلق به؛

- اسم وعنوان الخاضع للرسم؛

- طبيعة الصناعة أو التجارة أو العمليات التي تخول الحق في الضريبة؛

- مبلغ العمليات الخاضعة للرسم المنجزة خلال الشهر أو الثلاثي، مع التمييز، عند الاقتضاء، بين الأعمال الخاضعة للضريبة بمعدلاته مختلفة، ومعدل أو معدلات فرض الضريبة ومبلغ الحقوق المطابقة؛

- مبلغ الرسم القابل للاسترجاع؛

- مبلغ الرسم الواجب دفعه، أو عند الاقتضاء، الاعتماد القابل للترحيل.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يشهد المدين بالضريبة، أو وكيله المرخص قانونا، على البيان ويؤرخه ويوقع عليه.

وعند الاقتضاء، يجب أن يشير البيان إلى المبلغ الإجمالي للعمليات، ومبلغ المصاريف التي يجوز تطبيقها عليها قانونا، والمبلغ الصافي للعمليات الواجب اعتماده لفرض الضريبة.

وإذا لم ينجز المكلف بالضريبة، خلال شهر أو ثلاثي، أي عملية تخول الحق في الرسوم على رقم الأعمال، فعليه أن يقدم للعون المختص بيانًا يحمل العلامة "لا شيء".

المادة 80: يدفع المبلغ الكلي للضريبة المستحقة على الأعمال التي قام بها المدين بالضريبة، حسب البيان الذي أودعه، حين إيداعه لهذا البيان أو إرساله له.

المادة 80 مكرر: م 86 ق م 1996: إن قواعد جبر الأسس الخاضعة للرسم على القيمة المضافة والحقوق المثبتة تتطابق مع تلك المنصوص عليها في المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

المادة 81 م 52 ق م 1995: يستطيع المدين بالضريبة، أن يدفع ما عليه، إما نقدا، وإما بواسطة صك، أو حوالة بريدية أو بشكل بطاقة تصدر لفائدة قابض الضرائب المؤهل، ويرسل إليه أو بطريق التحويل إلى حسابه البريدي.

وإذا كان التحويل يتعدى مبلغ 10 دج، فبإمكان المدين بالضريبة أن يقدم، لدفع ضرائبه، وفق الشروط والآجال، صكا يصدر أو يظهر لفائدة المحاسب المعني بالأمر، دون ذكر اللقب الشخصي لهذا المحاسب ويسطر وتكتب بين السطرين عبارة "البنك المركزي الجزائري".

يمكن للمدينين بالضريبة الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتهم أو مبيعاتهم أن يؤدوا الضريبة بواسطة التزامات أو اكتتابات مضمونة قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر من الآجال المحددة.

ويرتب على هذا القرض للرسم دفع فائدة القرض وتخفيض يقدر بثلث في المائة (1/3 %) وفي حالة عدم الدفع في الآجال المحددة، يقوم المحاسب بمتابعة تحصيل فائدة عن التأخير تحسب ابتداء، من اليوم الذي يلي هذه الآجال حتى نهاية يوم الدفع وذلك فضلا عن تحصيل الرسوم المضمونة وفوائد القرض.

تحدد نسب فوائد الديون وفوائد التأخير وكذا كيفيات توزيع التخفيض الخاص بين المحاسب العمومي الذي وافق على القرض والخزينة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 82: في جميع مؤسسات العروض الفنية المتنقلة وكذا لكل عرض منفرد أو استثنائي، تدفع الضريبة عند نهاية كل عرض إلى العون المكلف بتحصيلها، على أساس بيان يتضمن جميع إيرادات العرض المذكور.

القسم الثاني

نظام التصفية الالية

المادة 83 (م 84 ق م 1992 + م 36 ق م 2011 + م 97 ق م 2022):

صفى الرسم آليا و يدفع من طرف المقتني او المستفيد من تادية الخدمات، عندما تنجز عمليات تسليم المواد او تادية الخدمات من طرف مكلف بالضريبة مقيم خارج الجزائر.

المادة 83 مكرر: م 36 ق م 2017: عندما يقوم مكلف بالرسم باعادة بيع السلع المنقولة المستعملة و ما شابهها و يسلمها، فان الرسم يصفى من هامش الربح المحدد بين فارق سعر البيع المتضمن جميع الرسوم و سعر الشراء المتضمن جميع الرسوم، على ان يتم اقتناء هذه السلع لدي:

أفراد،

خاضعين للضريبة يمارسون أنشطة معفاة غير قابلة للحسم،

مستعملين خاضعين للضريبة يتنازلون عن سلع غير قابلة للحسم لاشخاص غير خاضعين للضريبة يمارسون نشاطا لا يخضع لمجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة.

تجار السلع المستعملة الخاضعين للضريبة وفق نظام هامش الربح.

المادة 84 الى المادة 87: ملغاة م 25 ق م 2001.

المادة 88: م 62 ق م 1995: يقتطع الرسم على القيمة المضافة

المستحق على العمولات التي يحملها بائعو شبكات الرهان الرياضي الجزائري، ويعاد دفعه إلى الخزينة من قبل هذه الهيئة، لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرها، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 84 وفي أجل العشرين يوما من الشهر أو الثلاثي الموالي.

يعفى بائعو شبكات الرهان من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51.

القسم الثالث

النظام الجزافي

المادة 89: الى المادة 101:ملغاة م 36 ق م 2007.

القسم الرابع

نظام الأقساط الوقتية

المادة 102: م 87 ق م 1992: يمكن الترخيص للمدنين بالضريبة الذين يملكون إقامة دائمة والذين يمارسون نشاطاتهم منذ ستة (6) أشهر على الأقل بأن يسددوا الضريبة بناء على طلب منهم، طبقا لنظام دفع أقساط مسبقة على الضريبة.

ويجب تقديم الطلب قبل أول فبراير، ويعتبر هذا الأخير صالحا للسنة المالية بأكملها، باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط. ويجدد هذا الاختيار ضمنيا.

المادة 103 (م 9 ق م 2013 + م 37 ق م 2018 + م 45 ق م 2021):

على المدينين بالضريبة الذين اختاروا نضام الأقساط الوقتية، القيام بما يلي:

1- إيداع، كل شهر، التصريح المنصوص عليه في المادة 76 ، يبين فيه، بوضوح، ولكل نسبة رقم أعمال خاضع للضريبة يساوي الجزء الثاني عشر لرقم الأعمال المحقق خلال السنة السابقة،

2- دفع الرسوم المطابقة، بعد خصم الرسوم منها القابلة للحسم، المذكورة على فواتير المشتريات أو الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانوني،

3- إيداع في أجل أقصاه قبل 20 فبراير من كل سنة، تصريح من نسختين يبين رقم أعماله للسنة السابقة من جهة، و دفع تتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الحقوق المستحقة فعلا، والأقساط المدفوعة طبقا للأحكام الواردة أعلاه، إذا إقتضى الأمر ذلك.

في حالة وجود مبلغ زائد، يخصم هذا المبلغ من الأقساط، التي تستحق في وقت لاحق، أو يرد إلى المدين بالضريبة، إذا توقف خضوعه للضريبة.

المادة 104: يمكن للمدينين بالضريبة الذين اختاروا نظام الأقساط الوقتية، والذين سجلوا، خلال السداسي الأول من السنة، رقم أعمال يقل عن ثلث رقم الأعمال المسجل خلال السنة السابقة، أن يتحصلوا بناء على مراجعة حساب رقم الأعمال المصرح به أو الواجب التصريح به، وذلك اعتمادا على ضعف رقم الأعمال المسجل خلال السداسي الأول.

وإذا كان رقم أعمالهم، خلال السداسي الأول من السنة يزيد من ثلثي الرقم المحقق في السنة السابقة، فإنه يجب على المدينين، القيام بالتصريح قبل 25 جويلية، وتتم مراجعة أرقام أعمالهم المصرح بها، على أساس ضعف رقم الأعمال المحقق خلال السداسي الأول.

القسم الخامس

تحصيل الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد

المادة 105: يحصل الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركية.

القسم السادس

تحصيل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير

المادة 106: يحصل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركية.

الفصل السابع

قواعد المنازعات

القسم الأول

إجراء فرض الضريبة تلقائيا

المادة 107: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 108: م 88 ق م 1992 + م 59 ق م 1995 + م 88 ق م 1996 + م 46 ق م 2000 + م 200 ق م 2002 + م 18 ق م 2016:

يترتب عن فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقييم الوارد في المقاطع 1 و2 و3 من المادة 44 من قانون الاجراءات الجبائية، إعداد جدول ضريبي قابل للاستحقاق فورا، يحتوي، فضلا عن الحقوق الأصلية، على غرامة مقدارها 25 % منصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.

المادة 109: ملغاة م 200 ق م 2002 .

المادة 110: كل مدين يودع بيان رقم أعماله بعد الأجل المنصوص عليه في الماد ة 76 أعلاه، يمكن أن تفرض عليه الضريبة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 115 .

المادة 111: لا يخل، في شيء بحق الإدارة في معاينة المخالفات التي أرتكبها المدين خلال الفترة محل التقدير التلقائي لأسس الضريبة المستحقة منه بمقتضى محضر.

القسم الأول مكرر

مراقبة التصريحات

المادة 111 مكرر: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الثاني

معاينة المخالفات وملاحقها

المادة 112: يمكن أن تثبت المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة بكل وسائل الإثباتات التابعة للقانون العام، أو تعاين بواسطة محاضر يعدها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان إدارات الضرائب المختلفة، والضرائب المباشرة والتسجيل ومصالح الجمارك، أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادية. تلاحق المخالفات ويحكم فيها طبقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من الإدارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم.

المادة 113: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الثالث

العقوبات

أ - العقوبات الجبائية:

المادة 114: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 115 و 116 أدناه، يعاقب على كل المخالفات للأحكام القانونية أو النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 500 و 2500 دج.

في حالة استعمال طرق تدليسية، يحدد مبلغ هذه الغرامة ب 1000 إلى 5000 دج.

يترتب عن عدم وضع لوحات الهوية المنصوص عليها في المادة 60 ، تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها ب 1000 دج، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والقابلة للتطبيق في حالة عدم مراعاة الالتزامات الجبائية.

كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه، تطبق عليها مصلحة الرسوم على رقم الأعمال، غرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 1000 و 5000 دج.

المادة 115: م 60 ق م 1995+ م 48 ق م 2000+ م 38 ق م 2001:

يترتب عن الإيداع المتأخر لبيان رقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، تطبيق غرامة نسبتها 10 %.

وترفع هذه الغرامة إلى25 % بعد قيام الإدارة الجبائية بإعذار المدين بالضريبة، عن طريق رسالة موصي عليها مع وصل إستلام، بتسوية وضعيته في أجل شهر واحد.

المادة 116: م 59 ق م 1995+ م 90 ق م 1996+ م 49 ق م 2000+ م 38 ق م 2001+ م 31 ق م 2009:

أولا- إذا تبين بعد عملية التحقيق أن رقم الأعمال السنوي المصرح به من طرف المدين، غير كاف، أو إذا طبق الخصم في غير محله، يضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منها، النسب الآتية:

-10 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها المجموعة في السنة المالية أقل أو تساوي مبلغ 50.000 دج أو يساويه؛

-15 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ 50.000 دج ويقل أو يساوي عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه؛

-25 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ 200.000 دج؛

-40 % مهما كان مبلغ الحقوق إذا تجاوز تاريخ استحقاقها أجل سنة.

ثانيا - في حالة استعمال طرق تدليسية، تطبق غرامة بنسبة100 % على مجمل الحقوق.

وعلاوة على ذلك يمكن للإدارة الجبائية، أن تطلب تطبيق أحكام المادة 117 أدناه، في حالة تجاوز مبلغ الرسوم المغشوش فيها، نسبة 10% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا.

ب - العقوبات الجنحية:

المادة 117: م 33 ق م 2005: يعاقب طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كل من تملص أو حاول التملص بصفة كلية أو جزئية، وباستعمال طرق تدليسية، من أساس الضرائب أو الحقوق أو الرسوم التي يخضع لها أو تصفيتها أو دفعها.

المادة 118: لتطبيق أحكام المادة 117 من هذا القانون، تعتبر أعمالا تدليسية على وجه الخصوص:

1- إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو الحواصل التي ينطبق عليها الرسم على القيمة المضافة الذي هو مدين بها ولا سيما منها عمليات البيع بدون فاتورة.

2- تقديم وثائق خاطئة أو غير صحيحة إثباتا لطلبات ترمي إلى الحصول، إما على تخفيض أو تخفيف أو مخالصة، أو استرجاع الرسم على القيمة المضافة وإما إلى الإستفادة من المزايا الجبائية المنصوص عليها لفائدة بعض الفئات من المدينين بالضريبة.

3- الإغفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القيام بنقل أو السعي إلى نقل حسابات غير صحيحة وهمية في الدفتر اليومي أو دفتر الجرد المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من القانون التجاري، أو الوثائق التي تحل محلها. و لا يطبق هذا الحكم إلا على مخالفات الأصول المتعلقة بالسنوات المالية التي أقفلت حساباتها.

4 - الإغفال عن التصريح بمداخيل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصريح الناقص بهما، عن قصد.

5- سعي المكلف بالضريبة إلى تنظيم عجزه عن الوفاء أو الحيلولة دون تحصيل أي ضريبة أو رسم هو مدين به، و ذلك بواسطة طرق أخرى.

6- كل عمل أو طريقة أو سلوك يقتضي ضمنا، إرادة واضحة للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم الأعمال المستحقة أو جزء منها، أو تأجيل دفعها، كما يتجلى ذلك من التصريحات المودعة.

المادة 119: م 40 ق م 1998+ م 21 ق م 2008 + م 26 ق م 2012: تتابع المخالفات المشار اليها في المادة 117 وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائية.

المادة 120: في حالة استعمال وسائل العنف، يحرر محضر من طرف الأعوان المؤهلين الذين تم التعرض لهم.

وتطبق على المعتدين، العقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 66 ، 156 المؤرخ في 8 جوان 1996 ، والمتضمن قانون العقوبات، والقابلة للتطبيق على الأشخاص الذين يعترضون بالعنف على ممارسة الوظائف العامة.

المادة 121: تطبق العقوبات الرادعة عن المساس بالاقتصاد الوطني، على كل من نظم أو حاول أن ينظم بأية طريقة كانت، رفضا جماعيا للضريبة.

كل من يحث الجمهور على رفض دفع الضريبة أو تأجيل دفعها، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون.

المادة 122 + م 69 ق م 2025:

يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 1000 و 10.000 دج، كل من يجعل الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بالتشريع الجبائي، في وضع يستحيل عليهم فيه أداء و وظائفهم.

وتكون هذه الغرامة خارجة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول. كلما كان تقدير أهمية التدليس ممكنا.

في حالة العود، يمكن للمحكمة أن تصدر حكما بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر. وفي حالة اعتراض جماعي على إقرار أساس الضريبة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول.

المادة 123 و المادة 124: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 125: كل شراء لأتقدم بشأنه فاتورة قانونية و مطابقة لطبيعة البضائع المتنازل عنها و كميتها و قيمتها، يعتبر أنه حقق مخالفة لرسم على القيمة المضافة، مهما كانت صفة البائع إزاء هذا الرسم.

في مثل هذه الحالة، يلزم المشتري، إما شخصيا وإما تضامنا مع البائع، إذا كان هذا الأخير معروفا، بدفع الرسم على مبلغ المشتري، وكذا العقوبة المنصوص عليها في ألمادة 116 ثانيا.

لا تطبق أحكام هذه المادة على المشتريات التي يقوم بها الخواص، أو التجار لحاجاتهم الخاصة.

المادة 126: تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة 128 أدناه.

المادة 127: يسري تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحددة بموجب المادة 42 من الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 8 جوان عام 1966 والمتضمن قانون العقوبات، على شركاء مرتكبي المخالفات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

المادة 128: إن المساهمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات يعتبرها غير صحيحة أي رجل أعمال، أو خبير، أو على العموم، أي شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك حسابات عدة زبائن أو تساعدهم على مسكها، يعاقب عليها بغرامة جبائية تحدد بالمبالغ التالية:

- 1000 دج، على المخالفة الأولى المسجلة ضد صاحبها؛

- 2000 دج، على المخالفة الثانية؛

- 3000 دج، على المخالفة الثالثة.

وهكذا بزيادة 1000 دج إلى مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة، دون حاجة إلى التمييز بين المخالفات المرتكبة لدى مكلف أو مدين واحد، وتلك المرتكبة لدى عدة مكلفين أو مدينين، وإذا تمت بالتتابع أو في آن واحد. وعلاوة على ذلك يمكن أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون، على المخالفين الذين تثبت مسؤوليتهم في إعداد أو المشاركة في إعداد موازنات وجرود، وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف أنواعها لإقرار أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم.

في حالة العود أو تعدد الجنح المعاينة بحكم أو عدة أحكام، يترتب وجوبا عن الحكم الصادر بمقتضى الفقرة السابقة، منع مرتكب هذه المخالفات من ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبائي، أو خبير، محاسب، ولو بصفة مسير أو مستخدم، وعند الاقتضاء، غلق المؤسسة.

المادة 129: كل مخالفة للمنع من ممارسة مهنة رجل أعمال، مستشار جبائي، أو خبير، أو محاسب، ولو بصفة مسير أو مستخدم، الصادر ضد الأشخاص الذين أثبتت مسؤوليتهم في إعداد أو المشاركة في إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف أنواعها، لتحديد أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم، يعاقب عليها بغرامة جزائية يتراوح مبلغها بين 1000 و 10.000 دج.

المادة 130: يترتب وجوبا عن العود، كما هو محدد في المادة 131 أدناه، مضاعفة العقوبات الجبائية منها والجزائية، المنصوص عليها بالنسبة للمخالفة الابتدائية، وهذا دون الإخلال بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخرى.

غير أنه، تكون الغرامة المستحقة، في حالة العقوبات الجبائية القابلة للتطبيق على الحقوق المهربة، مساوية دائما لثلاث مرات مبلغ هذه الحقوق، دون أن تقل عن 5000 دج.

في حالة العود، يعاقب على المخالفات، المنصوص عليها في المادتين 114 و116، بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر. وتضاعف عقوبات الحبس المنصوص عليها، بالنسبة للمخالفة الابتدائية.

يؤمر بتعليق الحكم ونشره، وفق الشروط المحددة في المادة 134 من هذا القانون، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 131: يعتبر في حالة عود، كل شخص أو شركة صدر ضدها حكم بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يرتكب في غضون أجل خمس سنوات بعد الحكم بالإدانة، مخالفة تطبيق عليها نفس العقوبة.

المادة 132: لا تطبق، في أي حال من الأحوال، أحكام المادة 53 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات، على العقوبات المنصوص عليها في المجال الجبائي. ويمكن تطبيقها على العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة. 130 وفي المادة 134 من هذا القانون.

المادة 133: تجمع العقوبات المنصوص عليها من أجل ردع المخالفات في المجال الجبائي، مهما كانت طبيعتها.

المادة 134: يمكن للمحكمة أن تأمر، بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات جزائية، بنشر الحكم كاملا أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الأماكن التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 135: يلزم الأشخاص أو الشركات الذين صدر ضدهم حكما لنفس المخالفة، بالدفع المشترك للعقوبات المالية الصادرة في حقهم.

المادة 136: إن الحكم أو القرار الذي يحكم على مرتكب المخالفة، بمقتضاه، بدفع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن يتضمن أيضا، حكما بدفع الحقوق المهربة أو المفقودة عند الاقتضاء.

المادة 137: يترتب عن العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، تطبيق أحكام المادة 597 وما يليها من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني.

يحدد الحكم أو قرار الإدانة مدة الإكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة بصدد العقوبات والديون الجبائية.

المادة 138: عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات الثانوية التابعة لها، ضد القائمين بالإدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونين للشركات.

ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة في آن واحد، ضد القائمينبالإدارة أو الممثلين القانونيين أو الشرعيين وضد الشخص الاعتباري، وكذا الأمر بالنسبة للغرامات الجبائية القابلة للتطبيق.

المادة 139: ملغاة م 27 ق م 2012 .

القسم الرابع
المنازعات ا لخاصة بالتحصيل

أولا - النظام الداخلي:

المادة 140 :م 91 ق م 1996: كل تأخير يسجل في دفع الرسم على القيمة المضافة من طرف مدين بالضريبة، وفي كل التزاماته القانونية، يستحق عليه ما يلي:

غرامة جبائية نسبتها10% عندما يحصل الدفع بعد تاريخ استحقاق الضريبة.

- إلزام مالي نسبته 3 % عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير عندما تدفع الضريبة بعد اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي شهر استحقاق الضريبة، دون أن يفوق هذا الإلزام المجموع مع العقوبة الجبائية، المنصوص عليها أعلاه نسبة أقصاها 25 %.

- عندما تجمع غرامة التحصيل التي نسبتها 10 % مع غرامة بسبب إيداع متأخر، يخضع مبلغ الغرامتين إلى نسبة 15% شريطة أن يودع التصريح وتدفع الرسوم في أجل أقصاه اليوم الأخير من شهر الاستحقاق.

المادة 141 الى المادة 143: ملغاة م 200 ق م 2002 .

المادة 144: م 94 ق م 1992: تمتع الخزينة، من أجل تحصيل الرسم على القيمة المضافة، بامتياز على الأثاث والمنقولات التي يملكها المدين بالضريبة مهما كان مكان وجودها. ويكون هذا الامتياز على نفس مستوى الامتياز المحدد بمقتضى أحكام المادة 380 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتجري ممارستهما في آن واحد. وعندما لا توجد رهون اتفاقية، يمارس الامتياز المؤسس بمقتضى هذه المادة على كل العتاد المستعمل لاستغلال المحل التجاري، ولو كان هذا العتاد يعتبر عقارا، وذلك تطبيقا للمادة 683 من القانون المدني.

ولا يمكن ممارسة هذا الامتياز بعد فترة مدتها أربع (4) سنوات، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة. غير أنه، لا يسري أجل الأربع سنوات هذه، بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين أودعوا كشوف تكميلية مسبوقة أم لابتصريح بالوجود، فيما يخص الضريبة المتعلقة بالأعمال المصرح بها، بواسطة هذه الكشوف، إلا اعتبارا من تاريخ إيداع الكشوف المذكورة. في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، يسري الامتياز بالأعمال غير المصرح بها. لا يسري هذا الأجل، إلا إعتبارا من تاريخ تبليغ المحضر أو إعداد جدول الضرائب من قبل المصلحة المركزية.

في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، يسري الامتياز على مبلغ الضريبة الرئيسية، زائد العقوبات التأخير المستحقة عن الأشهر الستة السابقة للحكم التصريحي ويتم التخلي عن كافة الغرامات.

المادة 145 :م 94 ق م 1992: تطبق أحكام المواد 383، 385، 387 و 401 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الامتياز المؤسس بموجب المادة 114 من هذا القانون.

عندما يكون وديع أو مدين بأموال واردة من المدينين بالضرائب، ملزمين بالامتثال إلى عدة إنذارات إلى الغير الحائزين للأموال، يصدرها على التوالي المحاسبون المكلفون بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، فإنه يجب عليهما في حالة نقص في هذه الأموال، تنفيذ الإنذارات تناسبيا مع مبالغها الخاصة.

لا تطبق أحكام هذه المادة على تحصيل الرسم الخاص بالاستيراد، الذي تسري عليه أحكام المواد 149 إلى 151 من هذا القانون.

المادة 146: من أجل تحصيل الضرائب بمختلف أنواعها والغرامات الجبائية التي يؤول تحصيلها إلى مصلحة الضرائب المختلفة، تتمتع الخزينة برهن قانوني على مجموع الأموال العقارية للمدينين بالضريبة، وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون، ويبدأ مفعول هذا الرهن تلقائيا، إعتبارا من تاريخ الإرسال من طرف مصالح وعاء الضريبة، لجداول وسندات التحصيل وكشوف الحوا صل، إلى محصل الضريبة المكلف بتحصيلها.

لا يحق لمحافظ الرهون القيام بتسجيل، من أجل الالتزام بمبلغ، دون أن تقدم له شهادة إبراء الذمة من الضرائب، محررة باسم المدين بالضريبة.

المادة 147: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 148: م 94 ق م 1992 + م 28 ق م 2012: تطبق أحكام المادة 94 من قانون الاجراءات الجبائية على الرسم على القيمة المضافة والغرامات الجبائية الموافقة، التي أصبحت غير قابلة للتحصيل.

ثانيا - النظام عند الاستيراد والتصدير:

المادة 149: تثبت المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، عند الاستيراد والتصدير، بكل طرق الثبات الواردة في القانون العام، أو يتم معاينتها بواسطة محاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية أو

أعوان إدارات الجمارك، أو الضرائب المختلفة، أو الضرائب المباشرة، أو التسجيل، أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادية.

المادة 150: في مجال الاستيراد والتصدير، تطبق وعقوبات على المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، وتجري الملاحقات، وتحال القضايا على الهيئات المختصة وتصدر أحكام فيها، كما في مجال المخالفات الجمركية، من قبل المحاكم المختصة في هذا المجال.

المادة 151: يعاقب على الغش، أو التصريحات الخاطئة، أو الطرق التدليسية الرامية إلى الحصول، عند تصدير بضائع مخالصة لعقود تعهد مضمونة، على قيد مبلغ غير مستحق أو يزيد عن ذلك الذي ينبغي أن يترتب عن التصدير المحقق فعلا، بغرامة يساوي مبلغها ثلاث مرات مبلغ القيد غير المستحق، وذلك دون الإخلال بإبطال المبلغ المقيد المذكور.

المادة 152: تطبق أحكام التشريع الجمركي المتعلقة بالامتيازات والرهون على الحالات المنصوص عليها في المادتين.150 و151 من هذا القانون.

الفصل الثامن

لتقادم

القسم الأول

عمل الإدارة

المادة 153 الى المادة 156: ملغاة م 33 ق م 2009.

القسم الثاني

دعوى استرجاع الحقوق

المادة 157الى المادة 160: ملغاة م 200 ق م 2002.

الفصل التاسع

توزيع حصيلة الرسم علي القيمة المضافة

المادة 161 (م 95 ق م 1992 + م 61 ق م 1995+ م 55 ق م 1995+ م 50 ق م 2000 + م 10 ق م ت 2006 + م 37 ق م 2017 + م 98 ق م 2022):

يوزع ناتج الرسم على القيمة.المضافة كما ياتي:

1- بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل:

- 75 %، لفائدة ميزانية الدولة؛
- 10 % لفائدة البلديات مباشرة؛
- 15 % لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية.

بالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مديرية المؤسسات الكبرى، تدفع حصة البلديات إلى صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية.

2 - بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد:

- 85 % لفائدة ميزانية الدولة؛
- 15 % لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية.

وتوزع الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلية، بين الجماعات الإقليمية حسب ضوابط ومعايير التوزيع المحددة عن طريق التنظيم.

بالنسبة للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية، تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية، وتوزع بالتساوي.

الجزء الثاني

رسوم خاصةالفصل الأول الرسم على العمليات المصرفية والتأمينات

المادة 162 الى المادة 175: ملغاة م 50 ق م 1995.

الجزء الثالث

أحام مختلفة

الفصل الأول

أحكام انتقالية

المادة 176: م 99 ق م 1992: تطبق الأحكام المشار إليها أعلاه، ابتداء من أول أبريل سنة 1992.

الأمر رقم 76 -102 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال و النصوص اللاحقة المتخذة لتطبيقه، ابتداء من نفس التاريخ تستبدل المرجع في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها حاليا، المتعلق بالرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ذلك المتعلق بالرسم على القيمة المضافة أو الرسم الخاص.

المادة 177 (م 99 ق م 1992): تخضع، بصفة انتقالية، و خلافا لأحكام المادة 15 أعلاه، المبالغ المقبوضة من طرف المدينين بالضريبة، ابتداء من يوم أول أبريل سنة 1992، كدفع مقابل أشغال عقارية أو خدمات محققة كليا، وتم تحرير فاتوراتها قبل هذا التاريخ، إلى معدلات الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج أو الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، الجاري بها العمل عند تاريخ تنفيذ هذه الأشغال أو الخدمات.

يجب على المدينين بالضريبة، المعنيين بالأحكام المذكورة أعلاه، والذين يتم الحدث المنشئ للضريبة بالنسبة لهم، عن طريق القبض، أن يقدموا قبل تاريخ 30 أبريل سنة 1992 إلى المصلحة المحلية للرسوم على رقم الأعمال التابعين لها، قائمة بأسماء الزبائن المدينين لغاية 31 مارس 1992 مع التوضيح بالنسبة لكل واحد منهم

مقدار المبالغ المستحقة عليه بالنسبة للأعمال الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات.

الرسم المستحق بالنسبة للزبائن المدينين، سيتم دفعه عند كل قبض للمبالغ المستحقة.

المادة 178:م 99 ق م 1992: يرخص للأشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة، بخصم من الرسم المستحق على عملياتهم الخاصة للضريبة:

أ- الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج الذي أثقل مخزونات المنتوجات والأشياء والبضائع ووسائل التغليف التي تعطي حق الخصم عند تاريخ 31 مارس 1992.

ب- قرض الرسم الوارد في التصريح برقم الأعمال للفترة الأخيرة للإخضاع إلى الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج.

يلزم الأشخاص المعنيون، بأن يقدموا إلى المصلحة المحلية للرسوم على رقم الأعمال، التابعون لها، قبل تاريخ 30 أبريل سنة 1992، الجرد المتعلق بالمنتوجات والمواد المعنية وهذا ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم